



KNOLL

Steuerrechts-Institut +

Vorbereitung auf die Steuerberaterprüfung 2026/2027

FERNUNTERRICHT

LEHRBRIEF

Bilanzsteuer 01

Betriebsvermögensvergleich Teil I

15

Verfasser:

Wolfgang Eggert

Wirtschaftsprüfer, Steuerberater

Andrea Jost

Wirtschaftsprüferin, Steuerberaterin



© Steuerrechts-Institut KNOLL GmbH

www.knoll-steuer.com

Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Eine Verwertung ohne Einwilligung der Steuerrechts-Institut Knoll GmbH außerhalb der eigenen Fortbildungszwecke, etwa auch der Verkauf, ist unzulässig.

Eine Verwendung zum Training, zur Weiterentwicklung oder zum Betrieb Künstlicher Intelligenz (z. B. LLMs, generative KI) – insbesondere durch automatisiertes Auslesen (Scraping, Crawling, Text und Data Mining) nach § 44b UrhG – ist ohne ausdrückliche vorherige schriftliche Zustimmung untersagt. **Wir verweisen auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.**

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit verzichten wir in unseren Lehrmaterialien auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d). Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

Die bestimmungsgemäße Handhabung dieses Produkts stellt kein Risiko für die Gesundheit oder Sicherheit im Sinne der Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (EU) 2023/988 (GPSR) dar.



INHALTSVERZEICHNIS

1.	VORBEMERKUNG	1
1.1	Grundsätzliches	1
1.2	Kreis der Bilanzierenden	2
1.3	Steuerliche Buchführungspflicht – Maßgeblichkeit	4
1.3.1	Maßgeblichkeit der Handels- für die Steuerbilanz	5
1.3.2	Steuerliche Wahlrechte bei der Bewertung von Wirtschaftsgütern	6
2.	GEWINNERMITTLUNG DURCH BETRIEBSVERMÖGENSVERGLEICH	7
2.1	Gewinnbegriff	7
2.2	Umfang des Betriebsvermögens	8
2.2.1	Definition des Begriffs Wirtschaftsgut	9
2.2.2	Zurechnung der WG zum Betriebsvermögen (§ 246 HGB)	9
2.2.3	Betriebsvermögen bei Einzelunternehmern	9
2.2.4	Betriebsvermögen bei Mitunternehmerschaften	11
2.2.5	Betriebsvermögen bei Kapitalgesellschaften	14
2.3	Entnahmen und Einlagen	14
2.4	Bewertungsgrundsätze	16
2.4.1	Zugangsbewertung	17
2.4.2	Folgebewertung	18
2.4.3	Entnahmen/Einlagen	19
2.5	Bewertungsmaßstäbe	20
2.5.1	Anschaffungskosten	20
2.5.2	Herstellungskosten	26
2.5.3	Teilwert	30
3.	ÜBUNGSFALL	35

1. VORBEMERKUNG

1.1 Grundsätzliches



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Überblick Lehrbriefe BilSt – v13208



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Lehrbrief Bilanzsteuer 01 – Überblick – v13023

Die Lehrbriefe (LB) im Fach Bilanzsteuerrecht vermitteln das wesentliche Wissen, das erfahrungsgemäß in der Steuerberaterprüfung abgefragt wird. Dabei ist zu beachten, dass zwischen den Prüfungsfächern Bilanzsteuerrecht, Einkommensteuer-, Körperschaftsteuer- und Gewerbesteuerrecht enge Zusammenhänge bestehen. So können durchaus in der Bilanzsteuerrechtsklausur Themen abgefragt werden, die in den Lehrbriefen Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer behandelt sind, oder umgekehrt. Außerdem ist zu beachten, dass auch für die Bearbeitung der Bilanz- und Ertragsteuerklausuren Umsatzsteuerkenntnisse erforderlich sind.

Das Bilanzsteuerrecht ist teils im HGB, teils im EStG mit EStDV und EStR verankert. Große Teile dieses Rechtsgebiets basieren aber auf Rechtsprechung und kaufmännischem Brauch. Häufig ist es deshalb nach Meinung der Verfasser dieser Lehrbriefe hilfreicher, ein Teilgebiet anhand von Fällen (also kasuistisch) darzustellen, als sich in Theorien zu verbreiten.

Zitierweise:	R (z. B.: 4.1) EStR	=	Richtlinie Nr. (z. B.: 4.1) der EStR
	H (z. B.: 4.1) + Stichwort	=	Hinweise zur Richtlinie (z. B.: 4.1)
	A (z. B.: 10.5) UStAE	=	Abschnitt (z. B.: 10.5) des Umsatzsteueranwendungserlasses

Die Lehrbriefe basieren grundsätzlich auf dem Rechtsstand, der ab dem Veranlagungszeitraum 2024 Gültigkeit hat. Zitate des Kommentars zum EStG, herausgegeben von Ludwig Schmidt, beziehen sich stets auf die 43. Auflage 2024.



LERNZIELE

- Die Lehrbriefe 01 und 02 beinhalten die Grundbegriffe zu Umfang, Ansatz und Bewertung des Betriebsvermögens und der steuerlichen Gewinnermittlung.
- Im Anschluss werden in den Lehrbriefen 03 und 04 die Besonderheiten bei Ansatz und Bewertung des Anlagevermögens wie Mietkauf, Leasing und Übertragung von Veräußerungsgewinnen behandelt, gefolgt von Ansatz und Bewertung des Umlaufvermögens insbesondere mit Waren- und Forderungsbewertung.
- Bevor die Passivseite in den Lehrbriefen ab 06 besprochen wird, erfolgt in der Nr. 05 die Darstellung der Besonderheiten bei einer Personengesellschaft.
- Die Passivseite (insbesondere die Rückstellungen) ist Gegenstand der Lehrbriefe 06 und 07.
- Der Lehrbrief 08 befasst sich mit speziellen Fragen des Handelsrechts.
- In den Lehrbriefen 09 und 10 werden die Besonderheiten von Beteiligungen (an Kapital- und Personengesellschaften), sowie Bilanzänderung und -berichtigung behandelt.



FORTSETZUNG LERNZIELE

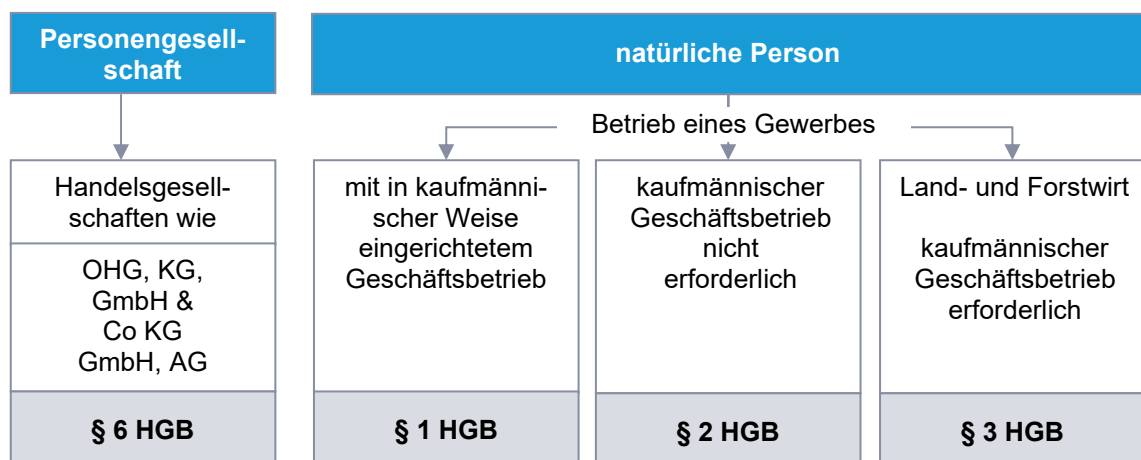
Konkretes Lernziel dieses Lehrbriefes ist das grundlegende Wissen über die Ermittlung der Anschaffungs- und Herstellungskosten sowie des Teilwerts (die drei Bewertungsmaßstäbe, die im Ertragsteuerrecht in den meisten Fällen anzusetzen sind).

1.2 Kreis der Bilanzierenden

Gegenstand der Prüfungsaufgaben im Bilanzsteuerrecht sind regelmäßig Kaufleute (vgl. nachfolgende Übersicht), die Einkünfte aus Gewerbebetrieb erzielen. Kaufleute i. S. d. §§ 1 – 6 HGB sind nach §§ 238 ff. HGB verpflichtet, einen Jahresabschluss, bestehend aus Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung (GuV), § 242 HGB, aufzustellen. Bei Kapital- und kapitalistisch organisierten Personengesellschaften (vgl. § 264a Abs. 1 HGB) ist dieser um den Anhang erweitert, § 264 Abs. 1 HGB.

Der Jahresabschluss ist somit Grundlage für die **steuerliche Gewinnermittlung** → somit auch **Bilanzsteuerrecht** → § 2 Abs. 1 Nr. 1 – 3 EStG → § 2 Abs. 2 Nr. 1 EStG bzw. § 8 Abs. 1 KStG → § 4 Abs. 1 und § 5 EStG.

KAUFLEUTE				
kraft Betrieb eines Handelsgewerbes			kraft Betrieb eines eingetragenen Gewerbes	kraft Gesellschaftsform
Ein Gewerbe ist ein Handelsgewerbe, das nach Art und Umfang einen in kfm. Weise eingerichteten Geschäftsbetrieb erfordert.	Ein Gewerbe gilt als Handelsgewerbe, wenn es zwar keine kfm. Einrichtung erfordert, im HR jedoch freiwillig eingetragen ist.	Land- oder forstwirtschaftliches Gewerbe, das eine kfm. Einrichtung erfordert, gilt als Handelsgewerbe, wenn es freiwillig in das HR eingetragen wurde.		
Istkaufmann § 1 HGB	Kannkaufmann § 2 HGB	uneigentlicher Kannkaufmann § 3 HGB	Fiktivkaufmann § 5 HGB	Formkaufmann § 6 HGB





HINWEIS

Nach § 241a HGB braucht der **Einzelkaufmann**, wenn er an zwei aufeinander folgenden Abschlussstichtagen – jeweils – die Merkmale:

- Umsatzerlöse von 800.000 € und
- Jahresüberschuss von 80.000 €

nicht überschreitet, die Vorschriften der §§ 238 – 241 HGB nicht anzuwenden. Er muss somit – nach dem HGB – keine Bücher führen. Die Grenzen wurden zuletzt mit Wirkung für Geschäftsjahre, die nach dem 31.12.2023 beginnen neu festgesetzt; eine freiwillige Anwendung der genannten Werte war in Form eines Wahlrechts bereits in den Geschäftsjahren möglich, die nach der 31.12.2022 begonnen haben.

Steuerlich gelten nahezu die gleichen Merkmale in § 141 AO. Der Kleingewerbetreibende oder der nach HGB nicht zur Buchführung verpflichtete Einzelkaufmann ist nur dann zur steuerlichen Buchführung verpflichtet, wenn sein

- Umsatz 800.000 € oder
- sein Gewinn aus Gewerbebetrieb 80.000 €

überschreiten; auch diese Werte wurden erhöht. Die sich auf den ersten Blick gleichenden Merkmale Gewinn und Jahresüberschuss können allerdings aufgrund unterschiedlicher Ansatz- und Bewertungsregeln (HGB/EStG) voneinander abweichen. Auch der Umsatz ist in § 141 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 AO abweichend von § 277 Abs. 1 HGB definiert. Außerdem besteht die handelsrechtliche Pflicht kraft Gesetzes, während die steuerliche Buchführungspflicht (gemeint ist „eigentlich“ die Pflicht einen Jahresabschluss aufzustellen) nur unter der zusätzlichen Voraussetzung zu erfüllen ist, dass das Finanzamt auf die Verpflichtung hinweist; vgl. § 141 Abs. 2 AO.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Buchführungspflicht – v11513



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Wahlrecht § 4 Abs. 3 EStG – v11514



PRÜFUNGSTIPP

In der Prüfungsaufgabe ist neben Handelsbilanz und GuV auch eine steuerliche Gewinnermittlung nach §§ 4 Abs. 1 und 5 EStG gefordert. Da diese aus dem Betriebsvermögensvergleich i. S. d. § 4 Abs. 1 EStG resultiert, spricht man von der **Steuerbilanz**, die insbesondere über § 5 Abs. 1 – 7 EStG aus der Handelsbilanz abzuleiten ist. Hierfür gilt nach § 5 Abs. 1 S. 1 1. Alternative EStG das sogenannte Maßgeblichkeitsprinzip. Das Maßgeblichkeitsprinzip besagt, dass die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung des Handelsgesetzbuchs auch für die Aufstellung der Steuerbilanz gelten; vgl. auch nachfolgend Tz 1.3 dieses Lehrbriefes.

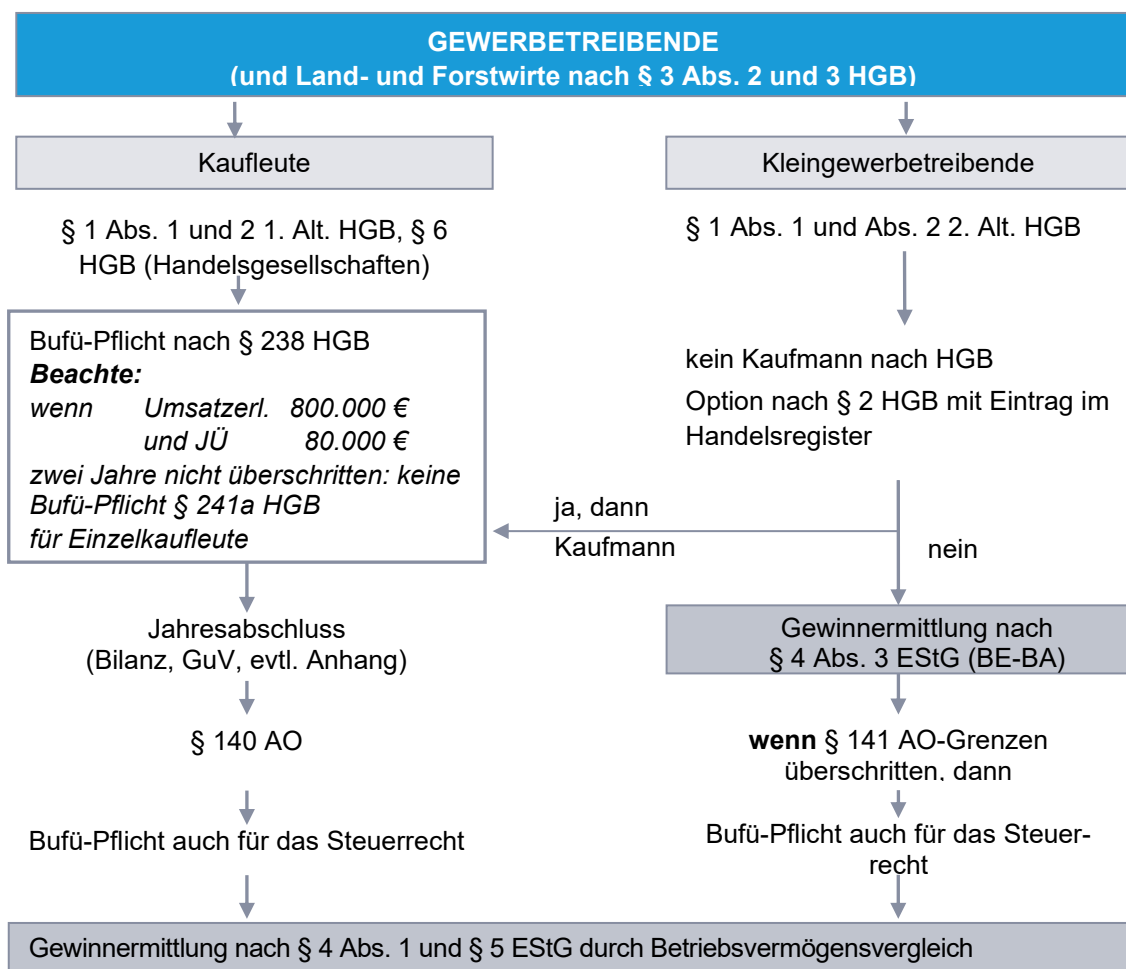


PRÜFUNGSTIPP FORTSETZUNG

Konkret für die Bilanzsteuerrechtsklausur in der Steuerberaterprüfung bedeutet dies, dass stets eine Würdigung der Sachverhalte sowohl nach Handelsrecht als auch nach Steuerrecht vorzunehmen ist. Hierbei ist die (schematische) Vorgehensweise recht einfach aufgebaut:

- **Ansatz** eines Vermögensgegenstandes/Wirtschaftsgutes (VG/WG) als Betriebsvermögen?
- **Bewertung** des VG/WG beim Zugang zum Betriebsvermögen und Folgebewertung am Bilanzstichtag
- **Bilanzpostenentwicklung** (Zahlenwerk)
- **Buchungssatz** (regelmäßig getrennt nach Handels- und Steuerbilanz)

1.3 Steuerliche Buchführungspflicht – Maßgeblichkeit



Die Vorschriften der §§ 238 – 263 HGB gelten grundsätzlich für alle Kaufleute. Für Kapitalgesellschaften und Personengesellschaften i. S. v. § 264a Abs. 1 HGB (sogenannte kapitalistisch organisierte oder auch haftungsbeschränkte Personengesellschaften) sind darüber hinaus §§ 264 – 330 HGB zu beachten. Personengesellschaften nach § 264a Abs. 1 HGB liegen insbesondere dann vor, wenn bei diesen nicht wenigstens eine natürliche Person vollhaftender Gesellschafter ist, z. B.

- ABC-OHG, deren drei Gesellschafter die A- und die B- sowie die C-GmbH sind
- X-GmbH & Co KG, bei der die X-GmbH alleinige Komplementärin ist

Letztlich wird mit dieser Regelung der Zweck verfolgt, eine kapitalistisch organisierte Personengesellschaft einer Kapitalgesellschaft handelsrechtlich gleichzustellen.

1.3.1 Maßgeblichkeit der Handels- für die Steuerbilanz

Für die steuerliche Gewinnermittlung ist grundsätzlich das Betriebsvermögen anzusetzen, das nach den handelsrechtlichen GoB auszuweisen ist.

Gesetzliche Grundlage für die Maßgeblichkeit ist § 5 Abs. 1 S. 1 EStG, der wie folgt lautet:

1Bei Gewerbetreibenden, die auf Grund gesetzlicher Vorschriften verpflichtet sind, Bücher zu führen und regelmäßig Abschlüsse zu machen, oder die ohne eine solche Verpflichtung Bücher führen und regelmäßig Abschlüsse machen, ist für den Schluss des Wirtschaftsjahres das Betriebsvermögen anzusetzen (§ 4 Abs. 1 S. 1), das nach den handelsrechtlichen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung auszuweisen ist, es sei denn, im Rahmen der Ausübung eines steuerlichen Wahlrechts wird oder wurde ein anderer Ansatz gewählt.

Danach ist die Steuerbilanz eine von der ordnungsgemäß aufgestellten Handelsbilanz abgeleitete, insbesondere durch Korrekturen des EStG über § 5 Abs. 2 – 5 und Abs. 7 (durch Ansatzvorbehalte) und § 5 Abs. 6 EStG veränderte Bilanz. Letztgenannte Vorschrift bestimmt die Anwendung der Regeln für Entnahmen, Einlagen, Betriebsausgaben, der Bewertung und die AfA-Regeln des EStG für die Ermittlung des steuerlichen Gewinns.

Vergleichen Sie bitte dazu das hierzu ergangene BMF-Schreiben vom 12.3.2010, Beck'sche Steuererlasse § 5/14 1.

Nach nicht unbestrittener Auffassung gilt die Maßgeblichkeit der Handelsbilanz nicht nur für die Bilanzierung dem Grunde nach (Ansatz), sondern auch für die Bewertung (Höhe des Ansatzes), soweit nicht steuerrechtlich ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist.

Aufgrund des Maßgeblichkeitsprinzips bestehen folgende allgemeine **Bilanzierungsgrundsätze** (vgl. auch o. a. BMF-Schreiben vom 12.3.2010):

besteht handelsrechtlich	so gilt steuerrechtlich grundsätzlich
Bilanzierungsverbot	Bilanzierungsverbot
Aktivierungsgebot	Aktivierungspflicht
Aktivierungswahlrecht	Aktivierungspflicht
Passivierungsgebot	Passivierungspflicht
Passivierungswahlrecht	Passivierungsverbot

► Beispiel:

- § 250 Abs. 3 HGB Ansatzwahlrecht ARA bei Disagio = Ansatzzwang StB, vgl. auch H 6.10 EStH „Damnum“
- § 255 Abs. 2 S. 4 HGB Bilanzierungsverbot für Vertriebskosten beim Bewertungsmaßstab Herstellungskosten in der HB gilt auch für die StB
- § 255 Abs. 1 HGB Bewertungsmaßstab Anschaffungskosten gilt auch für die StB, H 6.2 EStH "Anschaffungskosten"
- § 255 Abs. 2 HGB Bewertungsmaßstab Herstellungskosten gilt grundsätzlich auch für die StB (vgl. aber hierzu auch § 6 Abs. 1 Nr. 1b EStG bzw. R 6.3 EStR)
Durchbrechungen des Maßgeblichkeitsprinzips über § 5 Abs. 2 ff. EStG:
- § 248 Abs. 2 S. 1 HGB Aktivierungswahlrecht für selbst geschaffene immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens = grds. Aktivierungszwang in der StB, aber: § 5 Abs. 2 EStG = Ansatzverbot



- § 249 Abs. 1 S. 1 HGB Passivierungszwang bei Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften = grds. Passivierungszwang in der StB, aber: § 5 Abs. 4a S. 1 EStG = Ansatzverbot
 - § 253 Abs. 4 HGB Ansatz des niedrigeren Marktpreises beim Umlaufvermögen, auch bei nur vorübergehenden Wertminderungen = Verbot in der StB, § 6 Abs. 1 Nr. 2 S. 2 EStG
- Viele dieser sogenannten „Ansatz- und Bewertungsvorbehalte“ finden Sie auch in o.a. BMF-Schreiben vom 12.3.2010.

1.3.2 Steuerliche Wahlrechte bei der Bewertung von Wirtschaftsgütern

Nach § 5 Abs. 1 S. 1 EStG gilt für die Gewinnermittlung im Steuerrecht die Maßgeblichkeit der Handels- für die Steuerbilanz. Das Steuerrecht kennt allerdings Bewertungswahlrechte wie bspw. Sonderabschreibungen nach § 7g EStG, die dem HGB völlig fremd sind und in der Handelsbilanz auch nicht gebildet werden dürfen.

Wenn Bilanzierende diese steuerlichen Wahlrechte in Anspruch nehmen wollen, sind zusätzliche Dokumentationen neben dem Jahresabschluss notwendig:

§ 5 Abs. 1 S. 2 und 3 EStG in der aktuellen Fassung lautet:

²Voraussetzung für die Ausübung steuerlicher Wahlrechte ist, dass die Wirtschaftsgüter, die nicht mit dem handelsrechtlich maßgeblichen Wert in der steuerlichen Gewinnermittlung ausgewiesen werden, in besondere, laufend zu führende Verzeichnisse aufgenommen werden.

³In den Verzeichnissen sind der Tag der Anschaffung oder Herstellung, die Anschaffungs- oder Herstellungskosten, die Vorschrift des ausgeübten steuerlichen Wahlrechts und die vorgenommenen Abschreibungen nachzuweisen.

Eine Pflicht zur Aufstellung einer separaten Steuerbilanz besteht allerdings nicht (vgl. § 60 Abs. 2 Satz 1 EStDV). Ein Verzeichnis, aus dem sich ein niedrigerer steuerlicher Ansatz ergibt, kann beispielsweise das Anlageverzeichnis sein. Dem Steuerpflichtigen steht es jedoch frei, auch eine von der Handelsbilanz abweichende Steuerbilanz aufzustellen.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Grundbegriffe – v11515



PRÜFUNGSTIPP

In einer „Steuerberaterprüfungsklausur“ ist regelmäßig davon auszugehen, dass die Aufstellung einer Steuerbilanz grundsätzlich **neben der Handelsbilanz**, gefordert wird, vgl. hierzu die jeweilige Aufgabenstellung.

2. GEWINNERMITTLUNG DURCH BETRIEBSVERMÖGENSVERGLEICH

2.1 Gewinnbegriff



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Unterschied § 4 Abs. 1 EStG und § 5 Abs. 1 EStG – v11516

§ 4 Abs. 1 EStG bestimmt den **Gewinnbegriff**

- **für den Regelfall**

(Ausnahmen sind die Einnahmeüberschussrechnung nach § 4 Abs. 3 EStG und die Ermittlung des Gewinns aus Land- und Forstwirtschaft nach Durchschnittssätzen gem. § 13a EStG)

- **und für die ersten 3 Einkunftsarten (§ 2 Abs. 1 Nr. 1 – 3 EStG)**

(also für Land- und Forstwirte, für selbständig Tätige und für Gewerbetreibende, bei Letzteren modifiziert in § 5 EStG)

wie folgt:

Betriebsvermögen am Schluss des laufenden Wirtschaftsjahres
- Betriebsvermögen am Schluss des vorangegangenen Wirtschaftsjahres
+ Entnahmen
- Einlagen
= Gewinn

Aus der Praxis kennen Sie eine prägnantere Fassung dieser „Gewinnermittlungsformel“:

Kapital am Ende
- Kapital am Anfang
+ Entnahmen
- Einlagen
= Gewinn

Vergleichen Sie nun beide Darstellungen, sehen Sie, dass der Begriff des Betriebsvermögens in § 4 Abs. 1 EStG identisch ist mit dem Eigenkapital der Bilanz. Anders ausgedrückt: **Das Betriebsvermögen** i. S. v. § 4 Abs. 1 EStG entspricht der Differenz zwischen Aktiv- und Passivposten oder nochmals anders ausgedrückt: Die aktiven und passiven Wirtschaftsgüter des Betriebsvermögens bilden das Betriebsvermögen i. S. d. § 4 Abs. 1 S. 1 EStG.

= Wirtschaftsgüter des Betriebsvermögens

auch die Schulden (Verbindlichkeiten + RSt) gehören zu den Wirtschaftsgütern des BV

beispielhafte Bilanz			
Anlagevermögen	200.000	Verbindlichkeiten	150.000
Umlaufvermögen	150.000	Rückstellungen	50.000
		Kapital (Eigenkapital)	150.000
Bilanzsumme	350.000	Bilanzsumme	350.000

Der Saldo der Wirtschaftsgüter des Betriebsvermögens bildet **das Betriebsvermögen** i. S. des § 4 Abs. 1 S. 1 EStG (**Eigenkapital**).



Dass die Praxis das Betriebsvermögen am Schluss des **vorangegangenen** Wirtschaftsjahres mit dem Anfangskapital gleichsetzt, findet seine Rechtfertigung in § 252 Abs. 1 Nr. 1 HGB mit dem dort geforderten „Bilanzenzusammenhang“.

Dem Begriff Betriebsvermögen kommt aber neben der Gleichstellung mit dem Eigenkapital der Bilanz noch eine weitere Bedeutung zu. Da in die Gewinnermittlung nur das Vermögen eingehen kann, das in einem Zusammenhang mit dem Betrieb steht, wird der Begriff „Betriebsvermögen“ auch als Zuordnungsbegriff verstanden und zur Abgrenzung von „anderem Vermögen“ (Privatvermögen) verwendet.

Der Bestimmung des Betriebsvermögens i. S. v. § 4 Abs. 1 EStG und damit der Differenzgröße Eigenkapital geht zunächst immer die Frage voraus, was zum Vermögensbereich des Betriebs zu rechnen ist. Während das Handelsrecht von „Vermögensgegenständen“ spricht (vgl. § 240 Abs. 1 HGB), verwendet das Einkommensteuerrecht den Begriff „Wirtschaftsgut“ (vgl. § 6 Abs. 1 S. 1 EStG). Nach überwiegender Auffassung (vgl. Ludwig Schmidt, Anm. 93 zu § 5 EStG) werden zwar beide Begriffe in der Regel gleichgesetzt. Ein wesentlicher Unterschied besteht aber darin, dass Wirtschaftsgüter „positiv“ (Besitzposten) und auch „negativ“ (Schulden) sein können. Die Vermögensgegenstände des Handelsrechts sind nur die „positiven“ Besitzposten. Ihnen stehen die Schulden gegenüber (negativ). Im Folgenden wird nur noch der steuerliche Begriff „Wirtschaftsgut“ verwendet.

Die Anwendung der Gewinnermittlungsformel setzt also die Kenntnis folgender Begriffe voraus:

Was ist ein	Wirtschaftsgut (WG)	→ vgl. Tz. 2.1
Welche WG rechnen zum	Betriebsvermögen (BV)	→ vgl. Tz. 2.1 – 2.3
Was sind	Entnahmen und Einlagen	→ vgl. Tz. 3

und, da die Gewinnermittlung nicht nur das Ausfüllen abstrakter Rechtsbegriffe, sondern auch eine Berechnung beinhaltet,

müssen	Bewertungsmaßstäbe	→ vgl. Tz. 4
--------	--------------------	--------------

festgelegt sein.

2.2 Umfang des Betriebsvermögens

Hier geht es um die Frage, ob ein Wirtschaftsgut beim Bilanzierenden, soweit es ihm zuzurechnen ist, in seiner Bilanz nach § 246 HGB bzw. R 4.2 EStR anzusetzen ist (notwendiges Betriebsvermögen), nicht angesetzt werden darf (notwendiges Privatvermögen) oder auch angesetzt werden kann (z. B.: gewillkürtes Betriebsvermögen).



PRÜFUNGSTIPP

In der Klausurbearbeitung ist dies der „1. Schritt“: Liegt ein Wirtschaftsgut vor? Gehört es dem Kaufmann? Nutzt er es betrieblich? Lautet die Antwort „ja“ → dann besteht ein Ansatzzwang in der Bilanz und es muss es im nächsten Schritt bewertet werden. Die Bewertungsgrundlagen werden im Anschluss an die Entnahmen und Einlagen behandelt.

2.2.1 Definition des Begriffs Wirtschaftsgut

(vgl. Anmerkung 93 ff. zu § 5 ESt-Kommentar Ludwig Schmidt und H 4.2 Abs. 1 EStH, Stichwort „Wirtschaftsgut“)



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Wirtschaftsgut – v11517

Wirtschaftsgüter (nachfolgend: WG) sind vereinfacht ausgedrückt alle Sachen, Rechte, Vorteile und konkreten Zustände, die sich der Kaufmann etwas kosten lässt. WG haben also am Markt einen Preis und sind somit selbständig bewertbar. Keine WG sind deshalb die aktiven und passiven Rechnungsabgrenzungsposten sowie die latenten Steuern (vgl. §§ 250, 274 Abs. 1 HGB und § 5 Abs. 5 EStG); diese werden folglich weder nach § 6 EStG bewertet noch nach § 7 EStG abgeschrieben. Gleichwohl erfolgt ein Ansatz der Rechnungsabgrenzungsposten nach § 5 Abs. 5 EStG. Diese werden lediglich rechnerisch ermittelt.



HINWEIS

Beachten Sie bitte die steuerliche Besonderheit der selbständigen Gebäudeteile nach R 4.2 Abs. 3 und 4 EStR: In einem sonstigen selbständigen Gebäudeteil i. S. v. R 4.2 Abs. 3 Nr. 5 EStR können mehrere WG (bis zu vier) enthalten sein (siehe hierzu auch R 4.2 Abs. 4 S. 1 – 3 EStR).

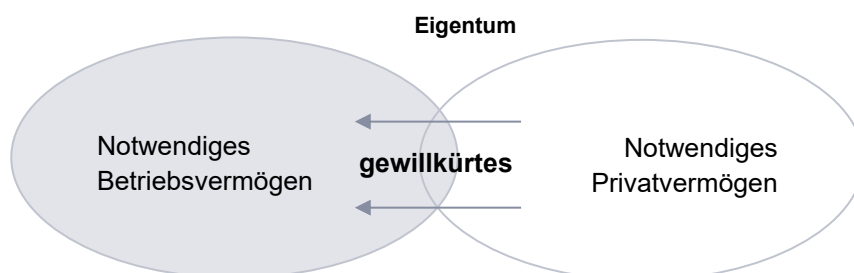
2.2.2 Zurechnung der WG zum Betriebsvermögen (§ 246 HGB)

Grundvoraussetzung für die Aufnahme eines WG in das Betriebsvermögen (also die Bilanzierung durch den Kaufmann) ist, dass das Wirtschaftsgut auch dem Kaufmann/Steuerpflichtigen gehört (die zivilrechtliche bzw. wirtschaftliche Zurechnung von Vermögensgegenständen und Schulden richtet sich nach § 246 Abs. 1 S. 2 HGB und ist identisch mit § 39 AO, zum wirtschaftlichen Eigentum vgl. später z. B. auch Finanzierungsleasing im Lehrbrief „BilSt 03“).

In den Verwaltungsanweisungen ist die Zurechnung an folgenden Stellen geregelt:

R 4.2 Abs. 1 und 2 EStR	allgemeine Zurechnungsgrundsätze bei Einzelunternehmern und Personengesellschaften
R 4.2 Abs. 3 bis 14 EStR	für Grundstücke (Grund und Boden, Gebäude)
R 4.2 Abs. 15 EStR	für Verbindlichkeiten
R 4.2 Abs. 16 EStR	bei Einnahmeüberschussrechnung, Schätzung und Gewinnermittlung nach § 13a Abs. 3 – 6 EStG

2.2.3 Betriebsvermögen bei Einzelunternehmern





2.2.3.1 Notwendiges Betriebsvermögen

Das notwendige Betriebsvermögen umfasst ausschließlich und unmittelbar für eigenbetriebliche Zwecke des Steuerpflichtigen genutzte WG (R 4.2 Abs. 1 S. 1 EStR), z. B. Handelswaren, Geschäfts- und Büroeinrichtung, Fertigungsmaschinen, eigengewerblich genutzte Gebäudeteile sowie den zugehörigen Grund und Boden, Fertigprodukte, Rohstoffe etc. Auch WG, bei denen die entstandenen Aufwendungen steuerlich ganz oder teilweise nicht als Betriebsausgaben abzugsfähig sind, können notwendiges Betriebsvermögen darstellen (z. B. „Gästehäuser“, Arbeitszimmer).

2.2.3.2 Privatvermögen

Zum Privatvermögen rechnet grundsätzlich alles, was nicht notwendiges Betriebsvermögen darstellt. Dieses darf nicht in der Bilanz des Kaufmanns ausgewiesen werden.

z.B.:

- zu eigenen Wohnzwecken genutzter Gebäudeteil
- zu fremden Wohnzwecken genutzter Gebäudeteil und keine Willkürung als Betriebsvermögen
- PKW, der weniger als 10 % betrieblich genutzt wird

2.2.3.3 Gewillkürtes Betriebsvermögen

Gewillkürtes Betriebsvermögen kann dem Grunde nach nur bei Einzelunternehmen und im Sonderbetriebsvermögen von Mitunternehmerschaften vorkommen (zum Umfang des Betriebsvermögens bei Personen- und Kapitalgesellschaften vgl. nachfolgende Tz. 2.2.4 und 2.2.5.).

Es kann nur bei WG angenommen werden, die in einem gewissen objektiven Zusammenhang mit dem Betrieb stehen und ihn zu fördern bestimmt und geeignet sind (vgl. hierzu R 4.2 Abs. 1 S. 3 EStR und H 4.2 (1), Stichworte „gewillkürtes Betriebsvermögen“, „Wertpapiere“ und „Wirtschaftsgut – verlustbringende WG“ sowie R 4.2 Abs. 9 EStR für Grundstücke und Grundstücksteile).

Bei sowohl privat als auch betrieblich genutzten Wirtschaftsgütern gilt grundsätzlich eine widerlegbare Vermutung, dass Privatvermögen vorliegt. Diese Vermutung kann nur widerlegt werden, wenn die betriebliche Nutzung anhand objektiv nachprüfbarer Merkmale leicht und einwandfrei feststellbar ist. Aber selbst dann zählt das WG entweder ganz zum Betriebsvermögen oder ganz zum Privatvermögen (vgl. R 4.2 Abs. 1 S. 4 folgende EStR), typisches Beispiel: Pkw.

Es gelten folgende Abgrenzungsmerkmale:

betriebliche Nutzung > 50 %	notwendiges BV
betriebliche Nutzung < 10 %	notwendiges PV
betriebliche Nutzung 10 – 50 %	grundsätzlich PV, aber mit der Möglichkeit der Willkürung



HINWEIS

Beachten Sie, dass die ertragsteuerliche Beurteilung unabhängig von der umsatzsteuerlichen Behandlung ist. Im Umsatzsteuerrecht kann Unternehmensvermögen auch dann vorliegen, wenn ertragsteuerlich auf einen Ausweis als gewillkürtes Betriebsvermögen verzichtet wird. Im Gegensatz zum Ertragsteuerrecht kann im Umsatzsteuerrecht ein Wirtschaftsgut auch nur teilweise dem Unternehmen zugeordnet werden (vgl. Abschn. 15.2c Abs. 2 UStAE).



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Gewillkürtes Betriebsvermögen – v11518

2.2.3.4 Steuerliche Folgen der Aufnahme eines WG in das BV

Bei Zuordnung zum Betriebsvermögen als notwendiges oder gewillkürtes BV sind diese WG „steuerverhaftet“ und nehmen zu 100 % am Betriebsvermögensvergleich teil. Die WG werden nach § 6 EStG bewertet und ggf. nach § 7 EStG abgeschrieben. Bei Verkauf oder Entnahme sind regelmäßig die vollständigen stillen Reserven aufzudecken („Steuerverhaftung“).

Wegen der Entnahme bzw. der Einlage von WG aus dem bzw. in das (notwendige und gewillkürte) Betriebsvermögen siehe Tz. 2.3.

2.2.3.5 Ausschluss der Willkürung

Die Einlage von Wirtschaftsgütern als gewillkürtes Betriebsvermögen ist nicht zulässig, wenn im Zeitpunkt der Einlage **objektiv** erkennbar ist, dass die betreffenden Wirtschaftsgüter dem Betrieb keinen Nutzen, sondern nur Verluste bringen werden (H 4.2 (1) EStH „Wirtschaftsgut – verlustbringende WG“/vgl. auch oben Tz. 2.1.3).

► **Beispiel:**

Ein im Wirtschaftsjahr (Wj) 05 erworbenes WG des Privatvermögens, das ab dem Wj 12 erhebliche Verluste (Wertpapiere bzw. Beteiligung mit Kursverlusten) erleidet, soll im Mai 14 bei Aufstellung des Jahresabschlusses (JA) 13 „rückwirkend“ zum 1.1.13 dem gewillkürten BV zugeordnet werden.

- *Die Einlage wäre frühestens ab Mai 14 (Zuordnungswille) zulässig; vgl. dazu auch R 4.3 Abs. 3 EStR zur Entnahmehandlung – analog.*
- *Wegen der objektiv zu erwartenden Verluste aus diesem WG ist eine Zuordnung zum BV aber ausgeschlossen.*

2.2.3.6 Buchtechnische Darstellung der Willkürung

Die Zuordnung zum gewillkürten Betriebsvermögen muss unmissverständlich sein und in der Weise kundgetan werden, dass ein sachverständiger Dritter ohne weitere Erklärung des Steuerpflichtigen die Zugehörigkeit zum Betriebsvermögen erkennen kann.

(Vgl. hierzu auch H 4.2 (1) EStH, Stichwort „Gewillkürtes Betriebsvermögen“, 2. und 3. Gedankenstrich bzw. auch R 4.3 Abs. 3 EStR zur Entnahmehandlung: hier wird die Buchung als Ausdruck der Zuordnung und als Zuordnungszeitpunkt bestimmt.)

2.2.4 Betriebsvermögen bei Mitunternehmerschaften

2.2.4.1 Gesamthandsvermögen

Zivilrechtlich sind Personenhandelsgesellschaften (OHG, KG, letztere insbesondere auch in der Sonderform der GmbH & Co KG) mit Kapitalgesellschaften seit der Anwendung des MoPeG seit dem 1.1.2024 vergleichbar; sie sind ebenso rechtsfähig. Sie können ebenso wie Kapitalgesellschaften „unter ihrer Firma“ u. a. Eigentum erwerben. Das erworbene Eigentum wird zivilrechtlich Gesellschaftsvermögen. Auch hierbei existiert kein Unterschied zur Kapitalgesellschaft. Steuerlich ist jedoch unverändert zur Rechtslage, die bis zum 31.12.2023 galt, vom Vorhandensein von Gesamthandsvermögen auszugehen (siehe § 39 Abs. 2 Nr. 2 Satz 2 AO). Soweit (in der gesamten Vorbereitung zur StB-Prüfung) der Begriff des Gesamthandsvermögens verwendet wird, ist dieser ausschließlich steuerlich zu verstehen.

Alles, was sich im Gesamthandsvermögen der Personengesellschaft befindet (die eine **Mitunternehmerschaft** ist, also Einkünfte i. S. d. § 2 Abs. 1 Nr. 1 – 3 EStG bezieht), stellt somit Betriebsvermögen dar. Da die Gesellschaft im Gegensatz zu einer natürlichen Person keinen Privatbereich haben kann, scheidet handelsrechtlich Privatvermögen aus.

Steuerrechtlich führt der Grundsatz der Maßgeblichkeit (§ 5 Abs. 1 EStG) dazu, dass das Gesamthandsvermögen grundsätzlich notwendiges Betriebsvermögen ist. Gewillkürtes Betriebsvermögen ist somit auch steuerlich nicht denkbar.



Gesamthandsvermögen

= grundsätzlich

Betriebsvermögen



HINWEIS

Der BFH sieht dennoch den Maßgeblichkeitsgrundsatz durch § 5 Abs. 1 S. 1 1. Alternative EStG in den Fällen durchbrochen, in denen aus der Sicht der Personengesellschaft jeglicher betriebliche Anlass für den Erwerb eines Wirtschaftsguts fehlt.

Fall aus der Rechtsprechung:

Eine KG gewährt einem ihrer Gesellschafter ein unverzinsliches Darlehen, für das keine Sicherheiten bestehen, BFH-Urteil vom 9.5.1996, IV R 64/93, BStBl II 1996, S. 642:

(vgl. H 4.3 (2 – 4) EStH, Stichwort „Personengesellschaften“)

Handelsrechtlich gehört die Darlehensforderung zum Gesellschaftsvermögen und ist in der Handelsbilanz auszuweisen. Wird die Darlehensforderung später uneinbringlich, ist sie gewinnmindernd auszubuchen und zuvor ggf. abzuschreiben (§ 253 Abs. 4 HGB).

Steuerrechtlich ist das Darlehensgeschäft nicht durch den Betrieb der Personengesellschaft, sondern durch die gesellschaftsrechtliche Beteiligung des Gesellschafters veranlasst, da die Bedingungen des Darlehensvertrages nicht denen zwischen fremden Dritten entsprechen. Somit darf die Darlehensforderung nicht als Betriebsvermögen erfasst werden. Da sie jedoch weiterhin zum Gesamthandsvermögen gehört, stellt sie eine Entnahme dar, die allen Gesellschaftern anteilig unter Minderung ihrer Kapitalkonten zuzurechnen ist.

Darüber hinaus rechnet Gesamthandsvermögen auch dann nicht zum steuerlichen Betriebsvermögen, wenn es ausschließlich und unentgeltlich privaten Zwecken eines oder mehrerer Gesellschafter dient (vgl. H 4.2 (11) EStH „Ausnahme bei privater Nutzung“).

► **Beispiel:**

*Ein zum Gesellschafts- und Gesamthandsvermögen gehörendes Einfamilienhaus wird **auf Dauer und unentgeltlich** zu privaten Wohnzwecken einem Gesellschafter einer Personengesellschaft überlassen (dieser Vermögensgegenstand wird zwar in der Handelsbilanz der Personengesellschaft ausgewiesen, nach H 4.2 (11) EStH jedoch nicht in deren Steuerbilanz).*

Die Einkommensteuerrichtlinien (H 4.3 (2 – 4) EStH, Stichworte „Grundstücke und Grundstücks-teile“ und „Personengesellschaften“ stützen sich dabei auf die Rechtsprechung des BFH (BStBl II 1988, S. 418) und des Bundesverfassungsgerichts (HFR 1992 II S. 22)).

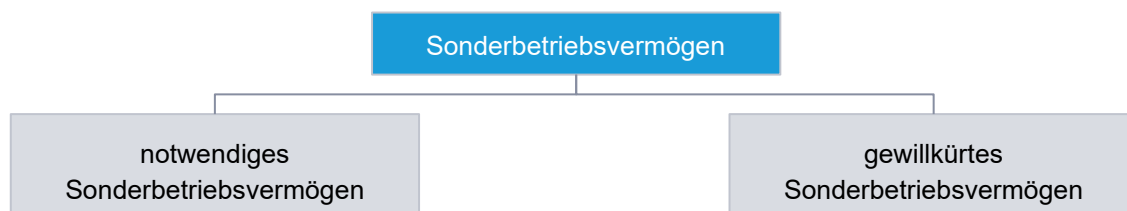
Wird ein zum Gesellschaftsvermögen gehörendes Grundstück von einem oder einigen Gesellschaftern bebaut und für private Wohnzwecke genutzt, sind folgende Rechtsfolgen zu unterscheiden:

- **Entnahme** des Grundstücks, wenn keine weiteren Vereinbarungen vorliegen. Im Falle des Urteils im BStBl II 1988, S. 418, auf das sich H 4.3 (2 – 4) EStH („Personengesellschaften“) bezieht, hatte ein Gesellschafter auf einem Grundstück der Personengesellschaft (auf seine Kosten) ein Einfamilienhaus errichtet, wobei für die Nutzung des Grund und Bodens kein Entgelt verlangt wurde.
- **keine Entnahme** des Grundstücks,
 - wenn im Anschluss an die Bebauung der Gesellschafter das Grundstück zu Bedingungen erwirbt, die einem Fremdvergleich standhalten (BStBl II 1999, S. 53).
 - wenn nach Belastung eines Grundstücks des Gesellschafts- und Gesamthandsvermögens mit einem Erbbaurecht der Gesellschafter das Grundstück mit einem privat genutzten Einfamilienhaus bebaut (BFH-Urteil vom 10.4.1990, BStBl II 1990, S. 961). Nach Ansicht des VIII. Senats sind Erbbaurecht und Grundstück zwei selbständige Wirtschaftsgüter.

Das Grundstück verliere durch die Bebauung nicht die Fähigkeit, auf Dauer dem Betrieb zu dienen, was sich aus der Erzielung von Einnahmen in Form des Erbbauzinses zeige.

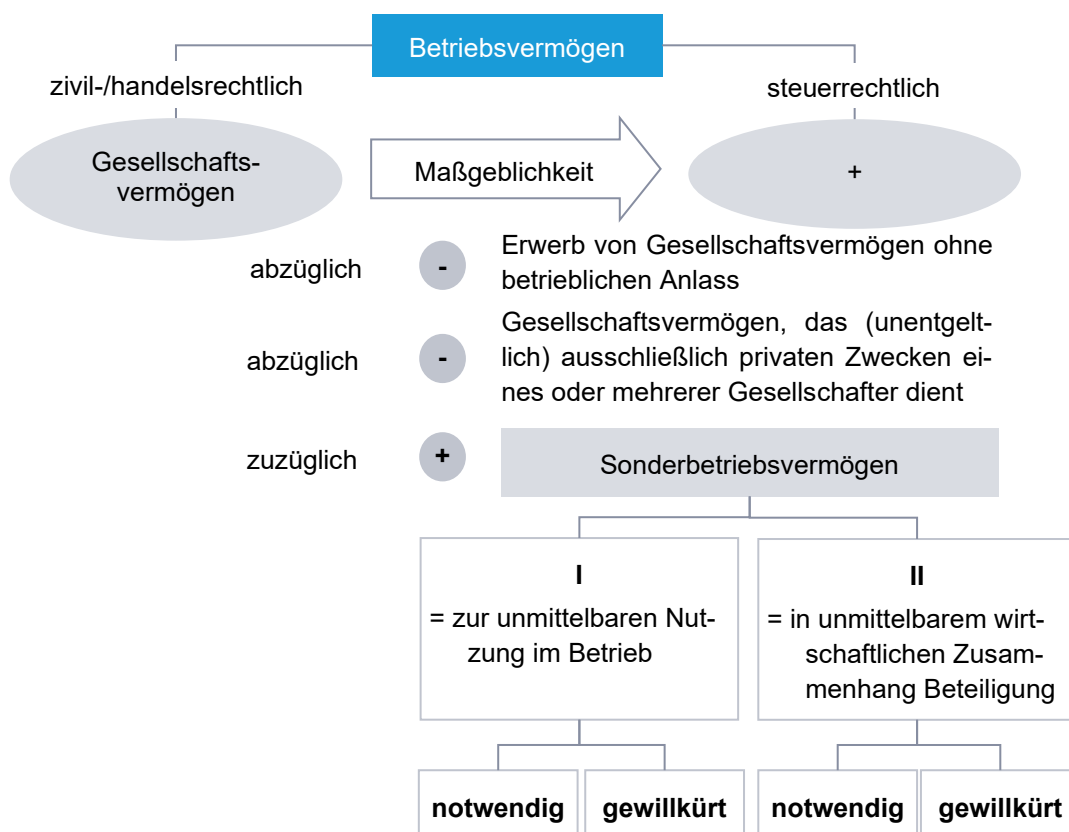
2.2.4.2 Sonderbetriebsvermögen

Neben dem Gesamthandsvermögen werden dem steuerlichen Betriebsvermögen der Personengesellschaft auch diejenigen Wirtschaftsgüter zugerechnet, die Allein- oder Bruchteilseigentum der Mitunternehmer und dem Betrieb der Personengesellschaft zu dienen bestimmt sind (Sonderbetriebsvermögen). Sonderbetriebsvermögen ist in folgenden Formen denkbar:



Dabei richtet sich die Beurteilung nach den Kriterien, die für Einzelunternehmer gelten. Wegen der Unterscheidung in Sonderbetriebsvermögen I und II vgl. die nachfolgende Übersicht, R 4.2 Abs. 2 S. 2 EStR sowie ausführlich den LB BilSt 05:

► ÜBERSICHT: UMFANG DES STEUERLICHEN BETRIEBSVERMÖGENS





HINWEIS

Die gesamte Problematik des Betriebsvermögens bei Mitunternehmerschaften ist im (mittlerweile veralteten) sog. „Mitunternehmer-Erlass“ (BStBl I 1978, S. 8, NWB DokID: ZAAAA 76922) Textziffern 4 bis 17 dargestellt.

Ab Tz. 18 ist der „Mitunternehmererlass“ durch Rechtsprechung und Gesetzgebung (§ 6 Abs. 5 EStG) überholt und auch deshalb nicht mehr in den Beck'schen Steuererlassen abgedruckt. In der Prüfung ist er nicht zu zitieren, er stellt aber sehr übersichtlich die bilanzielle Würdigung der Mitunternehmerschaften dar.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Betriebsvermögen bei Mitunternehmerschaften – v11519

2.2.5 Betriebsvermögen bei Kapitalgesellschaften

Kapitalgesellschaften sind Handelsgesellschaften und als solche Kaufmann i. S. d. § 6 HGB. Steuerlich erzielen sie (ausschließlich) Einkünfte aus Gewerbebetrieb → § 8 Abs. 2 KStG.

Da Kapitalgesellschaften als juristische Personen auch für Zwecke der Besteuerung als eigenständige Steuersubjekte ausgestaltet sind, gibt es kein Privatvermögen, denn juristische Personen haben keinen privaten Bereich.

Folglich stellen sämtliche WG im Eigentum der Kapitalgesellschaft (auch wirtschaftliches Eigentum) Betriebsvermögen dar. WG im Eigentum eines oder mehrerer Gesellschafter können niemals Betriebsvermögen der Kapitalgesellschaft sein. Soweit diese Wirtschaftsgüter durch die Kapitalgesellschaft genutzt werden, liegen i. d. R. Miet- oder Pachtverhältnisse vor, bei denen sich allenfalls Fragen nach verdeckten Einlagen, Betriebsaufspaltung etc. ergeben können (vgl. hierzu Lehrbriefe „Körperschaftsteuer“ bzw. „Einkommensteuer“).



HINWEIS

WG, die im Eigentum einer juristischen Person stehen und einem oder einigen Gesellschaftern zur privaten Nutzung überlassen werden, bleiben dennoch notwendiges Betriebsvermögen der Gesellschaft. Gegenüber den Gesellschaftern bestehen wiederum Überlassungsverhältnisse, bei denen sich u. U. aus unangemessenen Nutzungsentgelten verdeckte Gewinnausschüttungen bzw. Einlagen ergeben können.

2.3 Entnahmen und Einlagen

	Entnahmen	Einlagen
Begriff	§ 4 Abs. 1 S. 2 EStG R 4.3 Abs. 2 – 4 EStR	§ 4 Abs. 1 S. 8 EStG R 4.3 Abs. 1 EStR
Bewertung	i. d. R.	i. d. R.
	§ 6 Abs. 1 Nr. 4 EStG	§ 6 Abs. 1 Nr. 5 EStG
	ergänzend	ergänzend
	H 6.12 EStH „Nutzungen“	R 6.12 EStR

Entnahmen sind alle WG (Geld, Sachen wie Waren, Erzeugnisse, aber auch Nutzungen und Leistungen), die der Steuerpflichtige für sich, für seinen Haushalt oder für andere betriebsfremde Zwecke im Laufe des Wirtschaftsjahres aus dem BV entnommen hat.

Einlagen sind (vereinfacht) die Umkehrung zu den Entnahmen, wobei jedoch Nutzungen und Leistungen nicht einlagefähig sind (H 4.3 (1) EStH, „Nutzungsrechte/Nutzungsvorteile“).

Entnahmen und Einlagen kann es ihrer Definition nach nur bei natürlichen und nicht bei juristischen Personen geben. Personengesellschaften nehmen eine „Zwitterstellung“ ein. Die Personengesellschaft selbst hat keinen privaten Bereich, aber ihre Gesellschafter können ebenso wie Einzelunternehmer Entnahmen und Einlagen tätigen, und zwar sowohl hinsichtlich des Gesamthands- als auch des Sonderbetriebsvermögens.

Die Überführung von WG aus einem Betrieb des Steuerpflichtigen in einen anderen Betrieb desselben Steuerpflichtigen stellt grundsätzlich keine Entnahme bzw. Einlage dar (aber: BMF vom 8.12.2011, BStBl I 2011, 1279, Beck'sche Steuererlasse § 6/15 1 behandelt die Überführungen „im technischen Sinne“ als Entnahmen und Einlagen, die abweichend von § 6 Abs. 1 Nr. 4 bzw. Nr. 5 EStG mit den Buchwerten zu bewerten sind; vgl. dazu später LB zum Umwandlungsteuerrecht).

Nach § 6 Abs. 5 S. 1 EStG ist für Überführungen einzelner WG von einem Betrieb in einen anderen Betrieb desselben Stpl. (also die Entnahme bzw. Einlage) **zwingend** die Buchwertfortführung vorgeschrieben (= erfolgsneutral unter Gegenbuchung auf dem Privatkonto).

z. B.: EU A 1 $\longleftrightarrow$ EU A 2

Nach § 6 Abs. 5 S. 2 EStG gilt das (= zwingende Buchwertfortführung) auch für die Überführung aus einem eigenen Betriebsvermögen des Steuerpflichtigen in dessen Sonderbetriebsvermögen bei einer Mitunternehmerschaft und umgekehrt sowie zwischen verschiedenen Sonderbetriebsvermögen desselben Steuerpflichtigen bei verschiedenen Mitunternehmerschaften.

z. B.: EU A $\longleftrightarrow$ SBV des A bei Mitunternehmerschaft ABC

Der Buchungssatz zu dem ersten Fall lautet für eine Maschine mit BuWe von 80.000 €:

im abgehenden EU A 1:	Privat	80.000	an	Maschine	80.000
im aufnehmenden EU A 2:	Maschine	80.000	an	Privat	80.000



HINWEIS

Umsatzsteuerlich handelt es sich hierbei um einen Umsatz innerhalb desselben Unternehmens (Innenumsatz).

Nach R 4.3 Abs. 2 EStR wird ein WG dann entnommen, wenn es aus dem betrieblichen oder beruflichen in den privaten oder einen anderen betriebs- oder berufsfremden Bereich übergeht. Keine Entnahme liegt vor in den Fällen der Strukturänderung eines Betriebs, bei der lediglich die Einkunftsart umqualifiziert wird (z. B. wenn ein IuF Betrieb wegen Überschreiten der Grenzen des § 13 Abs. 1 Nr. 1 EStG zu einem Gewerbebetrieb wird).



PRÜFUNGSTIPP

Beachten Sie den Unterschied zwischen schlüssiger und ausdrücklicher Entnahmehandlung (R 4.3 Abs. 3 S. 2 EStR).



► **Beispiel:**

- a) Ein bisher ausschließlich betrieblich genutzter PKW wird ab dem 1.7. ausschließlich privat genutzt.

Durch die Nutzungsänderung liegt eine schlüssige Entnahme vor. Aus der Tatsache der 100%igen Privatnutzung des PKWs ist der Schluss zu ziehen, dass das WG durch eine Entnahme notwendiges Privatvermögen geworden ist (R 4.3 Abs. 3 S. 4 EStR).

- b) Ein bisher als Lagerplatz genutztes Grundstück wird mit einem Einfamilienhaus für den Steuerpflichtigen bebaut.

Es liegt eine schlüssige Entnahme vor (R 4.3 Abs. 3 S. 4 EStR).

- c) Ein bisher zu 40 % betrieblich genutzter PKW des gewillkürten Betriebsvermögens soll entnommen werden, obwohl sich die Nutzungsverhältnisse nicht geändert haben.

Für die Entnahme ist eine ausdrückliche Entnahmehandlung in Form einer entsprechenden Buchung erforderlich.

Diese Unterscheidung ist für eventuelle Berichtigungen einer Bilanz von Bedeutung. (Vgl. H 4.4 EStH „Berichtigung einer Bilanz, die einer bestandskräftigen Veranlagung zugrunde liegt“ und H 4.4 EStH „Unterlassene Bilanzierung“ und „Unterlassene Erfassung einer Entnahme“ und Lehrbrief Bilanzsteuerrecht Nr. 9 „Bilanzänderung und Bilanzberichtigung“.)

2.4 Bewertungsgrundsätze

Ist ein Wirtschaftsgut in der Bilanz anzusetzen, muss es beim Zugang zum Betriebsvermögen und in dessen Folge bewertet werden. Die Rechtsgrundlagen der Bewertung sind in den §§ 253 ff. HGB bzw. in § 6 EStG verankert.

Bei der Bewertung von Wirtschaftsgütern (Vermögensgegenständen und Schulden) wird zwischen der **Zugangsbewertung** (z. B.: Zeitpunkt des Übergangs von Besitz, Nutzen und Lasten, Fertigstellung, Einlage) und der Bewertung an folgenden Bilanzstichtagen, der **Folgebewertung**, unterschieden.

2.4.1 Zugangsbewertung

Die Zugangsbewertung richtet sich nach § 253 Abs. 1 HGB bzw. nach § 6 Abs. 1 EStG und bestimmt die Anschaffungskosten bzw. Herstellungskosten als Bewertungsmaßstab. In besonderen Fällen wie Einlage aus dem Privatvermögen bzw. beim Tausch gelten der Teil- bzw. der gemeine Wert als Bewertungsmaßstab.

bei	mit		
Anschaffung	Anschaffungskosten nach § 255 Abs. 1 HGB und R 6.2 EStR		Tz. 2.5.1
Herstellung	Herstellungskosten nach § 255 Abs. 2 HGB und R 6.3 EStR		Tz. 2.5.2
Schulden	Erfüllungsbetrag bei Geldschulden, der dem Rückzahlungsbetrag entspricht		
Tausch	als AK nach § 6 Abs. 6 S. 1 EStG gilt:		auch
	der gemeine Wert des/der hingegebenen WG + hingegebene Aufzahlung - erhaltene Aufzahlung		LB BilSt 3
Einlage	Grundsatz:	§ 6 Abs. 1 Nr. 5 S. 1, 1. HS EStG Teilwert	
	Ausnahme 1	§ 6 Abs. 1 Nr. 5 S. 1, 2. HS EStG innerhalb des 3-Jahres-Zeitraumes maximal Anschaffungskosten oder Herstellungskosten	
	Ausnahme 2	Anteile an Kapitalgesellschaften i. S. d. § 17 oder § 20 Abs. 2 EStG, maximal Anschaffungskosten	
	Ausnahme 3	Wirtschaftsgut i. S. d. § 20 Abs. 2 oder § 2 Abs. 4 InvStG, maximal mit den Anschaffungskosten	

Weitere Sonderfälle finden Sie in § 6 Abs. 1 Nr. 5a ff. EStG



2.4.2 Folgebewertung

Die Folgebewertung richtet sich ebenso nach § 253 HGB und § 6 Abs. 1 bzw. 2 u. 2a EStG.

§ 253	Abs. 3	Abs. 3 (AV) Abs. 4 (UV)	Abs. 1 S. 2
§ 6 Abs. 1	Nr. 1	Nr. 2	Nr. 3
was	abnutzbares Anlagevermögen	Umlaufvermögen und nicht abnutzbares AV	Schulden
mit	AK/HK oder an deren Stelle tretender Wert		AK entsprechen dem Rückzahlungs- bzw. Erfüllungsbetrag
in HB und StB	abzgl. planmäßiger AfA		Erfüllungsbetrag - Tilgung bis BilStT = Restschuld = Buchwert
in StB wahlweise zusätzlich § 5 Abs. 1 S. 1, 2. HS EStG	- Abschreibungen § 7g Abs. 2 und Abs. 5 EStG - Abzüge: § 6b EStG R 6.5 EStR R 6.6 EStR = Buchwert = Bewertungsobergrenze	- Abzüge R 6.6 EStR = Buchwert = Bewertungsobergrenze	
Ausnahme: beizulegender Wert (Teilwert)	niedrigerer beizulegender Wert (im Steuerrecht: Teilwert) bei voraussichtlich dauernder Wertminderung → in HB zwingend → in StB Wahlrecht In der HB gilt zudem beim Umlaufvermögen das sog. strenge Niederstwertprinzip. Auch bei nur vorübergehender Wertminderung muss in der HB der niedrigere Wert angesetzt werden.		Bei Verbindlichkeiten in ausl. Währung auch höherer Teilwert möglich; da Passivseite => Aufwandsbuchung.
Wert-Aufholung?	zwingend: wenn Gründe für niedrigeren Ansatz wegfallen, findet eine Zuschreibung bis zur Bewertungsobergrenze (vgl. oben) statt → § 253 Abs. 5 HGB (Ausnahme GoF) → § 6 Abs. 1 Nr. 1 S. 4 und Nr. 2 S. 3 EStG		

2.4.3 Entnahmen/Einlagen

§ 6 Abs. 1	Nr. 4	Nr. 5
was	Entnahmen	Einlagen
wie Grundsatz	TEILWERT	
Ausnahme zum Teilwert	a) Entnahme von Nutzungen und Leistungen - grundsätzlich mit den Selbstkosten, H 6.12 EStH „Nutzungen“ EStR - Sonderfall: private Kfz-Nutzung § 6 Abs. 1 Nr. 4 S. 2 und 3 EStG Satz 2 : Pkw des notw. Betriebsvermögens Ansatz der monatlichen Kfz-Privatnutzung mit: 1 % (Achtung Besonderheit Elektrofahrzeuge – siehe § 6 Abs. 1 Nr. 4 S. 2 Altern. 2 EStG) des inländischen Listenpreises im Zeitpunkt der Erstzulassung zuzüglich Kosten für Sonderausstattung und einschließlich Umsatzsteuer Satz 3 : Abweichung nur bei Nachweis durch Fahrtenbuch und durch Belege (so auch für Pkw des gewillkürten BV) Hierzu ergangenes BMF-Schreiben vom 18.11.2009 (Beck'sche Steuererlasse § 6/23 1) b) Entnahme von WG, die „gespendet“ werden: - WG – jedoch nicht von Nutzungen und Leistungen § 6 Abs. 1 Nr. 4 S. 5 EStG - Ansatz wahlweise mit dem Buchwert, § 6 Abs. 1 Nr. 4 S. 4 EStG	§ 6 Abs. 1 Nr. 5 S. 1a Einlage innerhalb der 3-Jahres-Frist max.: AK bzw. fortgeführte AK nach S. 2 § 6 Abs. 1 Nr. 5 S. 1b Einlage von Anteilen i. S. d § 17 EStG max.: AK § 6 Abs. 1 Nr. 5 S. 1c Einlage von Anteilen i. S. d § 20 Abs. 2 EStG max.: AK



HINWEIS

Zur Ermittlung der Bemessungsgrundlage für die Absetzungen für Abnutzung nach einer Einlage von Wirtschaftsgütern, die vorher im Rahmen einer Überschusseinkunftsart verwendet wurden, siehe § 7 Abs. 1 S. 5 EStG:

„Bei Wirtschaftsgütern, die nach einer Verwendung zur Erzielung von Einkünften im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 4 – 7 (nichtselbständige Arbeit, Kapitalvermögen, Vermietung und Verpachtung, sonstige Einkünfte) in ein Betriebsvermögen eingelegt worden sind, mindert sich Einlagewert (gemeint ist hier die **AfA-BMG**, Anm. d. Verf.) um die Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung, Sonderabschreibungen oder erhöhten Absetzungen, die bis zur Einlage vorgenommen worden sind.“

Auf die Ermittlung des Einlagewerts nach § 6 Abs. 1 Nr. 5 EStG hat § 7 Abs. 1 S. 5 EStG – anders als der missverständliche Gesetzestext impliziert – keinen Einfluss.



2.5 Bewertungsmaßstäbe

§ 6 EStG enthält eigene, von den allgemeinen Grundsätzen des 1. Teils des Bewertungsgesetzes abweichende Bewertungsmaßstäbe.

- a) die **Anschaffungskosten** (AK) § 255 Abs. 1 HGB, R 6.2 EStR
- b) die **Herstellungskosten** (HK) § 255 Abs. 2 HGB, R 6.3 EStR
- c) der **Teilwert** (TW) § 6 Abs. 1 Nr. 1 S. 3 EStG

AK und HK sind auch nach dem Handelsrecht die Regelfälle für den Wertansatz, zusätzlich enthält das Handelsrecht als „Ausnahme“-Wertmaßstab in § 253 HGB den

- d) beizulegenden **Wert** (§ 253 Abs. 3 S. 5 HGB → i. d. R. ist dies der Marktpreis) nach § 255 Abs. 4 HGB, der mit dem Teilwert vergleichbar, nicht aber in allen Fällen identisch ist.



HINWEIS

Nur in Ausnahmefällen kommt der gemeine Wert zum Ansatz bzw. muss auf fiktive AK zurückgegriffen werden (vgl. Tausch im Lehrbrief „BilSt 03“ und unentgeltlicher Erwerb einzelner WG aus betrieblichem Grund § 6 Abs. 4 EStG).

2.5.1 Anschaffungskosten

Die Anschaffungskosten bestimmen sich sowohl handels- als auch steuerrechtlich ausschließlich nach § 255 Abs. 1 HGB. Steuerlich gilt zusätzlich R 6.2 EStR mit den Hinweisen.

Anschaffungskosten sind alle Aufwendungen, die der Unternehmer tätigt, um ein WG zu erwerben und es in den Zustand zu versetzen, in dem er es für seinen Betrieb benötigt, sofern diese Kosten dem WG einzeln zugeordnet werden können.

§ 255 Abs. 1 HGB:	
S. 1	Kaufpreis lt. Rechnung (i. d. R. netto, § 9b EStG)
S. 2	+ Nebenkosten der Anschaffung
S. 3	- Preisnachlässe (Boni, Skonti, andere Rabatte)
	= Anschaffungskosten

2.5.1.1 Anschaffungskostenkatalog

(Keine abschließende Aufzählung)

Kaufpreis lt. Rechnung (netto)	
+	übernommene Schulden des Veräußerers
+	nicht abziehbare Vorsteuer i. S. d § 15 UStG und § 9b EStG
+	Vertragskosten
+	Vermittlungsprovisionen, Maklergebühren
+	Verpackungskosten, soweit im Beschaffungsbereich gesondert in Rechnung gestellt
+	Kosten des Antransports (EK, durch fremde Unternehmer antransportiert)
+	Eingangsfrachten und Rollgelder
+	Zölle und Verbrauchsteuern
+	Montage- und Anschlusskosten
+	Kosten des Niederreißens und Wiederaufbauens von Wänden und Mauern, wenn dies z. B. zum Einbringen einer großen Maschine in das Betriebsgebäude erforderlich ist
+	Versicherungen, soweit sie auf den Erwerb selbst entfallen
+	bei Grundstücken: Grunderwerbsteuer, Beurkundungskosten/Notariatsgebühren (nicht für Grundschulden), Vermessungskosten, Kosten der Umschreibung
-	Preisnachlässe
-	Rabatte
-	Skonti
-	Boni, Umsatzboni
=	Anschaffungskosten
-	RfE bzw. stille Reserven eines durch höhere Gewalt ausgeschiedenen WG (R 6.6 EStR, vgl. Lehrbrief „BilSt 03“)
-	stille Reserven nach § 6b EStG (vgl. Lehrbrief „BilSt 03“)
-	Zuschüsse R 6.5 EStR
-	Investitionsabzugsbetrag § 7g Abs. 2 S. 2 EStG
=	Bewertungsobergrenze zukünftiger Bewertungen im Steuerrecht und AfA-Bemessungsgrundlage (die Bewertungsobergrenze verringert sich bei abnutzbaren Wirtschaftsgütern um AfA, Sonder- und erhöhte Abschreibungen)

Dieser Katalog ist nicht abschließend, soll aber anhand der in Prüfungsaufgaben am häufigsten vorkommenden Fälle ein Gefühl für den Begriff „AK“ vermitteln.



2.5.1.2 Einzelfragen

2.5.1.2.1 Finanzierungskosten

Finanzierungs- und Geldbeschaffungskosten wendet der Steuerpflichtige auf, um sich die Mittel zur Bezahlung eines angeschafften oder hergestellten WG zu beschaffen. Ihr unmittelbarer Zweck ist die Bereitstellung von Kapital. In einem Urteil, BStBl II 1977, S. 380 hat der BFH ausgeführt, dass die Vermittlungsprovision an einen Dritten (nicht an den Darlehensgeber selbst) für die Beschaffung eines Kredits nicht zu den AK der Schuld gehört; selbst eine Rechnungsabgrenzung kann für derartige Aufwendungen nicht gebildet werden, da der Aufwand auf keine bestimmte Zeit nach dem Abschlussstichtag entfällt (vgl. Wortlaut § 5 Abs. 5 S. 1 Nr. 1 EStG).



HINWEIS

Finanzierungskosten gehören regelmäßig nicht zu den AK eines WG (regelmäßig auch nicht zu den HK, vgl. H 6.3 EStH, „Geldbeschaffungskosten“).

2.5.1.2.2 Gemeinkosten

vgl. hierzu auch H 6.2 EStH, „Gemeinkosten“

Gemeinkosten gehören grundsätzlich nicht zu den Anschaffungskosten. Den Unterschied zwischen anzusetzenden Einzelkosten und nicht zu berücksichtigenden Gemeinkosten verdeutlicht das folgende Beispiel:

► Beispiel:

*Zu den AK zählen in jedem Fall die an **fremde** Unternehmer geschuldeten Transportkosten des Beschaffungsbereichs. Diese Kosten sind direkt zuordenbar.*

*Die Kosten der Anfahrt durch den **Steuerpflichtigen selbst** oder seine Arbeitnehmer mit betriebseigenen Fahrzeugen gehören i. d. R. zu den Gemeinkosten, da sind nicht direkt (sondern nur über eine Schlüsselung) zuordenbar sind, und damit nicht zu den AK.*



PRÜFUNGSTIPP

Erfahrungsgemäß werden die Kosten der eigenen Anfahrt in Prüfungsaufgaben mit dem Zusatz „circa“ oder „etwa“ versehen; dies soll verdeutlichen, dass Gemeinkosten vorliegen. Beispielsweise kann bei eigener Anfahrt der anteilige Kfz-Aufwand nur geschätzt oder geschlüsselt (Kostenrechnung) werden; denken Sie an die AfA, die Reparaturkosten, die Steuer und Versicherung, ja sogar die Treibstoffkosten, wenn auf der Fahrt noch andere betriebliche Besorgungen erledigt werden.

2.5.1.2.3 Verdeckte Preisnachlässe

Verdeckte Nachlässe liegen dann vor, wenn ein beim Erwerb des neuen Wirtschaftsguts abgegebenes gebrauchtes WG mit einem höheren als dem gemeinen Wert (beim Regelversteuerer i. S. d. UStG abzüglich USt, vgl. dazu auch A 10.5 Abs. 4 UStAE) angerechnet wird. Sie mindern die Anschaffungskosten, da § 255 Abs. 1 S. 3 HGB in diesem Fall ebenfalls anwendbar ist.



PRÜFUNGSTIPP

Besonders prüfungsrelevante Themen im Zusammenhang mit Anschaffungskosten sind die eigene Arbeitsleistung, nicht abziehbare Vorsteuer gem. § 9b EStG, Zuschüsse, AK beim Erwerb im Zwangsversteigerungsverfahren oder gegen eine Rentenverpflichtung.

2.5.1.2.4 Eigene Arbeitsleistung

Die eigene Arbeitsleistung bei der Beschaffung der WG ist bei der Ermittlung der AK unbeachtlich (vgl. auch H 6.3 EStH, „kalkulatorische Kosten“).

2.5.1.2.5 Nicht abziehbare Vorsteuer nach § 9b EStG

► **Übungsfall (zu § 9b EStG):**

Die Stpfl. A errichtet ein Gebäude für 1.000.000 €, in dem sich ausschließlich eigengewerblich genutzte Räume (Scherzartikelhandel) befinden. Die ihr in Rechnung gestellten Umsatzsteuerbeträge beliefen sich auf 190.000 €.

Der Stpfl. B errichtet ein Arbeiterwohnheim für seine Arbeitnehmer für 500.000 € zuzüglich 95.000,00 € gesondert in Rechnung gestellter Umsatzsteuer.

Der Stpfl. C errichtet ein Gebäude für 2.000.000 € zuzüglich 380.000 € Umsatzsteuer. In dem Gebäude befinden sich der eigene Gewerbebetrieb (50 % der Nutzfläche), an einen anderen Unternehmer vermietete Räume (25 % der Nutzfläche) und eine Wohnung, die an den Hausmeister aus betrieblichem Grund vermietet ist (25 % der Nutzfläche).

C hat bei der Vermietung an den anderen Unternehmer zur Umsatzsteuerpflicht optiert.

► **Lösung:**

A: In dem Gebäude befindet sich nur ein WG gem. R 4.2 Abs. 4 S. 1 EStR. Die Vorsteuer ist zu 100 % abziehbar, sie rechnet also nicht zu den AK (§ 9 b Abs. 1 EStG).

B: Das Arbeiterwohnheim dient ausschließlich dem umsatzsteuerfreien Bereich (§ 4 Nr. 12 Buchst. a UStG), eine Option bei Vermietung zu Wohnzwecken ist nicht möglich (§ 9 Abs. 2 UStG); somit ist die Vorsteuer zu 100 % nicht abziehbar und rechnet in voller Höhe zu den Anschaffungskosten.

C: In dem Gebäude befinden sich 2 WG i. S. d. R 4.2 Abs. 4 S. 1 EStR und zwar

- 1. WG 1 eigene gewerbliche Zwecke einschließlich der Arbeitnehmerwohnung*
- 2. WG 2 fremde gewerbliche Zwecke*

Da C bei WG Nr. 2 zur Umsatzsteuer optiert hat, ist die Vorsteuer i. H. v. 25 % v. 380.000 € = 95.000 € abziehbar und rechnet nicht zu den AK. Bei WG Nr. 1 ist die Vorsteuer aufzuteilen, $\frac{2}{3}$ von 285.000 € sind abziehbar, $\frac{1}{3}$ von 285.000 € ist nicht abziehbar = 95.000 €. Die gesamten AK/HK betragen somit 2.095.000 €, wovon 1.595.000 € auf das WG 1 und 500.000 € auf das WG 2 entfallen.

2.5.1.2.6 Zuschüsse

Zum Begriff und zur Behandlung von Zuschüssen vgl. R 6.5 EStR. Das Wahlrecht nach R 6.5 Abs. 2 EStR kommt nur in Betracht, wenn

- es sich tatsächlich um einen Investitionszuschuss,
- keinen Ertrags- bzw. Aufwandsersatzzuschuss und
- keine Investitionszulage nach dem InvZulG handelt und

dem Zuschuss keine unmittelbare Gegenleistung des Zuschussempfängers gegenübersteht. In diesem Fall liegt ein sog. **echter Zuschuss** vor (z. B. wäre eine Gegenleistung schädlicher Natur anzunehmen, wenn der Zuschussempfänger dem Zuschussgeber ein Belieferungsrecht einräumt oder ihm gegenüber auf eine bestehende Forderung verzichtet, vgl. auch R 6.5 Abs. 1 EStR).



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Zuschuss R 6.5 EStR – v11520



► **Übungsfall:**

Unternehmer X erwirbt im Januar des Wj 02 zwei Maschinen. Maschine A kostete laut Rechnung 100.000 € zuzüglich 19 % USt. Für Maschine B wurden 820 € zuzüglich USt berechnet. Bei Zahlung beider Beträge im Wj 02 konnte X vereinbarungsgemäß 3 % Skonto abziehen. Außerdem erhielt er zur Anschaffung der Maschine A einen Zuschuss aus öffentlichen Mitteln i. H. v. 20.000 €.

Welche AK ergeben sich steuerlich, wenn der Stpfl. den Zuschuss „erfolgsneutral“ behandeln will?

Was würde sich (steuerlich) ändern, wenn der Zuschuss erst im Wj 03 bzw. bereits im Wj 01 gewährt worden wäre? X ist in voller Höhe zum Vorsteuerabzug berechtigt!

Die Nutzungsdauer der Maschinen beträgt 5 Jahre. Die AfA soll nach § 7 Abs. 1 EStG vorgenommen werden.

► **Lösung:**

a) die AK für Maschine B ergeben sich wie folgt:

Rechnungspreis ohne Umsatzsteuer	820,00
- 3 % Skonto (vgl. H 6.2 EStH, Stichwort „Skonto“)	24,60
ergibt Anschaffungskosten von	795,40

Maschine B kann im Wj 02 als GWG nach § 6 Abs. 2 EStG in voller Höhe abgeschrieben werden. Könnte die Skontierung erst im Wj 03 erfolgen, dürfte § 6 Abs. 2 EStG nicht in Anspruch genommen werden. Im Jahr der Anschaffung würden dann die AK von 820 € über der 800 €-Grenze liegen, die spätere Skontierung würde in Wj 03 lediglich zu einer nachträglichen Verringerung des Buchwerts führen.

b) für Maschine A ergibt sich Folgendes:

aa) Zuschuss und Anschaffung im Wj 02

Rechnungspreis ohne Vorsteuer	100.000
abzgl. 3 % Skonto H 6.2 „Skonto“ EStH	<u>- 3.000</u>
Anschaffungskosten ohne Zuschuss	<u>97.000</u>
abzgl. Zuschuss R 6.5 Abs. 2 S. 3 EStR	<u>- 20.000</u>
Anschaffungskosten und AfA-BMG (R 7.3 Abs. 4, R 6.5 Abs. 2 S. 3 EStR)	<u>77.000</u>

Die steuerliche AfA ermittelt sich mit $\frac{1}{5}$ aus 77.000 € = 15.400 €.

Buchungen StB:

Maschine	100.000	an	Verbindl.	119.000
Vorsteuer	19.000			
Verbindl.	119.000	an	Bank	115.430
			Maschine	3.000
			Vorsteuer	570
Bank	20.000	an	Maschine	20.000
steuerl. Abschr.	15.400	an	Maschine	15.400

bb) Anschaffung im Wj 02, Zuschuss im Wj 03

Am 31.12.02 wäre die Maschine ausgehend von AK i. H. v. 97.000 € (siehe oben – ohne Zuschuss) zu bewerten und abzuschreiben. Nach Abzug der linearen AfA von 20 % würde Maschine B in der Bilanz 31.12.02 mit $(97.000 - 19.400 =) 77.600$ € auszuweisen sein.

Im Wj 03 würde sich eine nachträgliche Minderung der AfA-Bemessungsgrundlage ergeben. Buchtechnisch ist der Zuschuss im Wj 03 in Höhe als Kürzung des Buchwerts zu erfassen.

Bank 20.000 an Maschine 20.000

AfA 03: $(77.600 - 20.000 =) 57.600$ verteilt auf $RND = 4 = 14.400$

vgl. R 6.5 Abs. 3 u. R 7.3 Abs. 4 S. 2 EStR

cc) *Anschaffung in 02, Zuschuss in 01*

Der Zuschuss wird in der steuerlichen Schlussbilanz 31.12.01 als Rücklage nach R 6.5 EStR ausgewiesen.

Bank 20.000 an SoPo mit RL-Anteil R 6.5 20.000

Diese wird im Jahr der Anschaffung, also im Wj 02, auf die AK des WG erfolgsneutral übertragen.

SoPo mit

RL-Anteil R 6.5 20.000 an Maschine 20.000

Die Berechnung der AK und der AfA-Bemessungsgrundlage erfolgt dann wie nach aa)! Vgl. R 6.5 Abs. 4 EStR.



PRÜFUNGSTIPP

Wenn, wie bisher üblich, in der Prüfung die Handelsbilanz ein möglichst hohes Ergebnis, die Steuerbilanz aber einen möglichst niedrigen Gewinn ausweisen soll, dann ist bei einem Investitionszuschuss in der Handelsbilanz – soweit dies zulässig ist – dieser als Ertrag und in der Steuerbilanz dieser als Abzug von den Anschaffungskosten zu behandeln! [Exkurs: In der Fachliteratur wird zuweilen ein Wahlrecht in der Handelsbilanz beschrieben, den Zuschuss sofort erfolgswirksam zu vereinnahmen. Tatsächlich hatte das IDW dies in der Vergangenheit nicht in allen Fällen bejaht; vgl. IDW HFA 1/1984. Bei Interesse zum Stand der Diskussion vgl. Mujkanovic in StuB 22/2017, NWB DokNr. TAAAG-62280.]

2.5.1.2.7 Erwerb von WG im Zwangsversteigerungsverfahren

Wird ein Grundstück im Wege der Zwangsversteigerung erworben, so gehören nicht nur das Bargebot und die Grunderwerbsteuer, sondern neben den bestehen bleibenden Rechten auch die nicht ausgebotenen, nachrangigen Grundpfandrechte des Ersteigerers zu den Anschaffungskosten, soweit ihr Wert durch den Wert des ersteigerten Grundstücks gedeckt ist (BStBl II 1972, S. 881, II 1979; S. 667 und BStBl II 1988, S. 424). Alle anderen Verpflichtungen, die der Ersteigerer gegenüber dem Schuldner oder Dritten im Zusammenhang mit der Versteigerung übernimmt, zählen ebenfalls zu den Anschaffungskosten; so BStBl II 1971, S. 325 für Verpflichtungen aus Mietvorauszahlungen, die der Voreigentümer von Mietern vereinnahmt hatte, H 6.2 EStH, „Zwangsversteigerung“.

2.5.1.2.8 Erwerb gegen eine Raten- bzw. Rentenverpflichtung

Die Anschaffungskosten bestehen aus dem Renten- bzw. Ratenbarwert zuzüglich eventueller Erwerbsnebenkosten. Maßgebend ist der nach versicherungsmathematischen Grundsätzen ermittelte Barwert im Zeitpunkt des Erwerbs, hilfsweise auch der nach §§ 12 ff. BewG ermittelte Barwert (R 6.2 S. 1 und 2 EStR).

Im Fall einer Rentenverpflichtung führen später wirksam werdende Wertsicherungs- oder Spannungs-klauseln ebenso wenig zu einer Änderung der ursprünglichen AK wie der Wegfall der Verpflichtung durch Tod des Rentenberechtigten.



Zur Ermittlung der Anschaffungskosten beim Renten-, aber auch beim Ratenkauf sowie der Behandlung der Renten- bzw. Ratenverbindlichkeiten/-zahlungen vgl. den nachfolgenden LB BilSt 03 „Sonderfälle Anlagevermögen“ mit Beispielen.

2.5.1.2.9 Beteiligung an Kapitalgesellschaft

Hier können sich nachträgliche Veränderungen der Anschaffungskosten durch:

verdeckte Einlagen, führen zu

AK +

Ausschüttungen aus dem steuerlichen Einlagekonto, führen zu

AK -

ergeben, vgl. dazu § 6 Abs. 6 S. 2 EStG bzw. H 6.2 EStH, „Ausschüttung ...“ bzw. „Beteiligung ...“.

2.5.1.3 Besonderheiten für Gebäude



HINWEIS

Wegen der Besonderheiten bei den Anschaffungs- und Herstellungskosten von Gebäuden vgl. die Ausführungen in den LB ESt.

2.5.2 Herstellungskosten

Dieser Bewertungsmaßstab wird bei selbst hergestellten Erzeugnissen oder auch bei selbst hergestellten Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens (z. B. Gebäude oder immaterielle Vermögensgegenstände) für die Zugangsbewertung benötigt.

Der Begriff „Herstellungskosten“ wird an zwei Stellen im Gesetz verwendet und an drei Stellen der EStR erläutert:

a) § 255 Abs. 2 HGB:

Die Vorschrift ist übrigens bei allen Einkunftsarten, auch den Überschusseinkünften, anzuwenden!

b) § 6 Abs. 1 Nr. 1a EStG:

„Zu den HK eines Gebäudes gehören auch Aufwendungen für Instandsetzungs- und Modernisierungsmaßnahmen, die innerhalb von drei Jahren nach der Anschaffung des Gebäudes durchgeführt werden, wenn die Aufwendungen ohne die Umsatzsteuer 15 % der AK des Gebäudes übersteigen (anschaffungsnahe HK). Zu diesen Aufwendungen gehören nicht die Aufwendungen für Erweiterungen i. S. d. § 255 Abs. 2 S. 1 HGB sowie Aufwendungen für Erhaltungsarbeiten, die jährlich üblicherweise anfallen.“

c) § 6 Abs. 1 Nr. 1b EStG:

Die handelsrechtlichen Wahlrechte des § 255 Abs. 2 S. 3 und des § 255 Abs. 3 HGB sind in Handels- und Steuerbilanz einheitlich auszuüben.

d) R 6.3 EStR:

Spezielle Ansatzpflichten und -wahlrechte bei der Bewertung der selbst hergestellten Produkte.

e) R 6.4 EStR:

Insbesondere in den hierzu aufgeführten Hinweisen findet sich eine Vielzahl von Einzelfragen zu den Herstellungskosten eines Gebäudes. (Vgl. hierzu die Lehrbriefe zu den Gebäuden in der ESt.)

f) R 21.1 EStR:

Abgrenzungsfragen: Erhaltungsaufwand oder Herstellungskosten (bei bereits vorhandenen WG). Vgl. hierzu bitte auch das BMF-Schreiben vom 18.7.2003, Beck'sche Steuererlasse § 21/8 1.

Im Folgenden wird die Kenntnis des § 255 Abs. 2 HGB sowie des Richtlinieninhalts vorausgesetzt. Behandelt werden die drei gängigsten Verfahren zur Ermittlung der Herstellungskosten für selbst hergestelltes Vorratsvermögen. Dies wären:

- a) die einfache Divisionskalkulation
- b) die verfeinerte Divisionskalkulation mittels Äquivalenzziffern
- c) die Zuschlagskalkulation (auch mittels BAB)

KALKULATIONSSCHEMA zur Ermittlung der Herstellungskosten

+	Materialeinzelkosten
+	Fertigungslöhne (auch Fertigungseinzelkosten genannt)
+	Sondereinzelkosten der Fertigung
+	Materialgemeinkosten
+	Fertigungsgemeinkosten
+	Wertverzehr (AfA) für das der Fertigung dienende Anlagevermögen
=	ergibt Mindest-HK lt. Handelsrecht und Steuerrecht § 255 Abs. 2 S. 2 HGB
+	freiwillige Sozial- und Altersversorgungsleistungen
+	Verwaltungskosten (auf Material und Fertigung entfallend)
+	Fremdkapitalzinsen i. S. v. § 255 Abs. 3 S. 2 HGB
=	ergibt steuerliche und handelsrechtliche Höchst-HK
+	Vertriebskosten
=	Selbstkosten
+	Gewinnaufschlag
=	Selbstkostenpreis = Nettoverkaufspreis
+	Umsatzsteuer
=	Bruttoverkaufspreis

► **Übungsfall:**

In einem Herstellungsbetrieb sind in einem Wirtschaftsjahr folgende Kosten angefallen:

<i>Verbrauch an Fertigungsmaterial</i>	<i>300.000 €</i>
<i>Fertigungslöhne</i>	<i>600.000 €</i>
<i>Materialgemeinkosten laut BAB der Firma</i>	<i>100.000 €</i>
<i>Fertigungsgemeinkosten lt. BAB</i>	<i>840.000 €</i>

In den Material- und Fertigungsgemeinkosten sind enthalten:

- a) der Arbeitgeberanteil zu den gesetzlichen sozialen Aufwendungen für Arbeitnehmer mit jeweils 20 % (nicht zu beanstandender Prozentsatz) der Lohn- und Gehaltsbruttosumme
- b) die Gewerbesteuer mit 10.000 € in den Materialgemeinkosten und mit 50.000 € in den Fertigungsgemeinkosten
- c) in den Fertigungsgemeinkosten eine degressive Maschinen-Abschreibung von 20.000 €, die lineare AfA würde nur 12.000 € betragen
- d) ebenfalls in den Fertigungsgemeinkosten die Aufwendungen für die Finanzierung der unter c) angesprochenen Maschine mit 8.000 €.



► **Fragen:**

1. Wie hoch sind die im Wj angefallenen steuerlichen Mindestherstellungskosten?

Wie wäre der Schlussbestand am Ende des Wj anzusetzen, wenn mit den Kosten des laufenden Wj 10.000 Stück einer Ware hergestellt worden wären (Massenproduktion, z. B.: Ziegelsteine, Bier einer Sorte in hl, Damenröcke in Konfektion usw.) und am Jahresende noch 500 Stück auf Lager wären?

2. Wie wäre der Bestand am Ende anzusetzen, wenn mit den gleichen Kosten 4 Sorten von WG produziert worden wären, die gleichartig sind, aber bei denen die Kosten in folgendem Verhältnis zueinander stehen (z. B.: Vollbier, Pils, Weißbier, Starkbier oder Bleche von der Stärke 0,5 mm, 1 mm, 2 mm, 3 mm, ... usw.)?

Produktgruppe	im Wj produziert	am Ende vorhanden	Kostenverhältnis
I	5.000	300	1,5
II	1.000	200	1,0
III	4.000	150	2,0
IV	2.000	350	4,0

3. Wie wäre der Schlussbestand anzusetzen, wenn eine Bewertung nach dem Zuschlagverfahren in Betracht käme (z. B.: Einzelfertigung im Baugewerbe) und dabei bekannt wäre, dass in die Bestände 40.000 € Materialeinzelkosten und 60.000 € Lohneinzelkosten eingegangen sind?

► **Lösung:**

zu Frage 1: Die steuerlichen Mindest-HK betragen	
Materialeinzelkosten (1)	300.000
Materialgemeinkosten lt. BAB	100.000
Bereinigungen: R 6.3 EStR	
Ansatz des AG-Anteils i. O., o. Ä.	–
Gewerbesteuer Verbot R 6.3 Abs. 6 S. 2 EStR	- 10.000
nach R 6.3 EStR berichtigte Materialgemeinkosten (2)	90.000
Fertigungslöhne (3), Fertigungseinzelkosten	600.000
Fertigungsgemeinkosten lt. BAB	840.000
Bereinigungen: R 6.3 EStR	
Gewerbesteuer Verbot R 6.3 Abs. 6 S. 2 EStR	- 50.000
AfA inkl. Sonderabschreibung	- 20.000
nur Normal-AfA, R 6.3 Abs. 4 S. 4 EStR (20.000 - 8.000)	+ 12.000
Kosten der Finanzierung ¹	- 8.000
Fertigungsgemeinkosten (4)	774.000

Die steuerlichen Mindest-HK für weitere Berechnungen betragen nach R 6.3 EStR somit (Summe (1), (2), (3), (4)) = 1.764.000

¹ Die Fremdkapitalzinsen entfallen nicht auf die Finanzierung der Herstellung, sondern auf die Finanzierung eines Investitionsgutes. Deshalb dürfen sie weder in der HB noch der StB in die HK einbezogen werden.

zu Frage 2: „einfache Division“

HKges einer Periode/produzierte Menge derselben Periode = HK pro ME $1.764.000 / 10.000 = 176,40$

Der Schlussbestand ist deshalb mit $500 \times 176,40 = 88.200$ zu bewerten.

zu Frage 3: „verfeinerte Division“ (mit Äquivalenzziffern)

I	5.000	×	1,5	=	7.500
II	1.000	×	1,0	=	1.000
III	4.000	×	2,0	=	8.000
IV	2.000	×	4,0	=	8.000
zusammen					24.500

$1.764.000/24.500 = 72,00$ pro Einheit vom Kostenverhältnis „Faktor“ 1

→ Der „Trick“ besteht also darin, mit Hilfe der Kostenverhältnisse (Äquivalenzziffern) die Jahresproduktion fiktiv so umzustellen, als hätte die Firma nur Ware der Gruppe II (vom Kostenverhältnis 1) hergestellt.

Ansatz des Schlussbestandes:

Gruppe	I	300	×	72	×	1,5	=	32.400
	II	200	×	72	×	1,0	=	14.400
	III	150	×	72	×	2,0	=	21.600
	IV	350	×	72	×	4,0	=	100.800
gesamter Ansatz								169.200

zu Frage 4: „Zuschlagverfahren“

Hier wird das Verhältnis der Gemeinkosten zu den Einzelkosten einer Periode auf den Schlussbestand übertragen:

Im Wj	Materialeinzelkosten	300.000	
	Materialgemeinkosten	90.000	sind 30 % der MEinzelko
	Fertigungslöhne	600.000	
	Fertigungsgemeinkosten	774.000	sind 129 % der FEinzelko

Ansatz des Schlussbestandes:	Materialeinzelkosten	40.000
	+ Zuschlag 30 % MGKo	12.000
	Fertigungslöhne	60.000
	+ Zuschlag 129 % FGKo	77.400
	gesamter Ansatz	189.400



PRÜFUNGSTIPP

In theoretischen Aufgaben erkennt man das Zuschlagverfahren daran, dass einerseits die Einzel- und Gemeinkosten für eine Periode angegeben sind und andererseits der Schlussbestand zu Einzelkosten (ohne Mengenangaben) gegeben ist. Im Gegensatz dazu sind wesentliche Merkmale, die auf das Divisionsverfahren hindeuten, die Mengenangaben für Perioden- und Schlussbestände.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Herstellungskosten – v11521



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Nachträgliche Baumaßnahmen bei Gebäuden – v11522

2.5.3 Teilwert

Bei der Zugangsbewertung spielt der Teilwert eher eine untergeordnete Rolle. Er wird aber z. B. bei Einlage eines Wirtschaftsgutes benötigt, die Einzel-Zugangsbewertung richtet sich hierbei nach § 6 Abs. 1 Nr. 7 EStG: „... mit dem Teilwert höchstens aber den Anschaffungskosten.“

Für die Folgebewertung der Wirtschaftsgüter ist er schon bedeutender. Hier ist der „Normalbuchwert“, d. h. AK/HK (bei abnutzbaren Wirtschaftsgütern abzgl. AfA und ähnlichen Abzügen) mit dem Teilwert am Bilanzstichtag zu vergleichen. Wenn dieser dauerhaft unter dem Normalbuchwert liegt, muss dieser in der HB (Marktpreis und Teilwert werden hier gleichgesetzt) und kann dieser in der StB angesetzt werden. Es muss also in der Klausurbearbeitung ebenso wie in der Praxis, eine 2-stufige Prüfung vorgenommen werden.



HINWEIS

Der Teilwert kann (als steuerliches Wahlrecht) immer nur dann zum Ansatz kommen, wenn:

- *er bekannt ist (wird in Klausuren angegeben bzw. ist berechenbar)*
- *und voraussichtlich dauerhaft niedriger ist als die „Normalbewertungsmaßstäbe“ (AK/HK bzw. bei abnutzbaren Wirtschaftsgütern AK/HK abzgl. AfA).*
- *vgl. dazu auch Übersicht zur Folgebewertung*

Die Definition des Begriffs „Teilwert“ ergibt sich aus § 6 Abs. 1 Nr. 1 S. 3 EStG (bitte lesen) und ist im Konjunktiv formuliert: „... was ein gedachter Erwerber ansetzen würde ...“.

Die Teilwertermittlung ist (also) stets eine Schätzung (vgl. R 6.7 EStR), bei der verschiedene Annahmen zu treffen sind:

- Veräußerung des Betriebs (obwohl dies tatsächlich gerade nicht der Fall ist)
- Wertansatz durch den gedachten Erwerber
- Aufsplitterung des Gesamtkaufpreises auf die einzelnen Wirtschaftsgüter
- Fortführung des Betriebs durch den Erwerber

Bei dieser Schätzung ist die bis zur Bilanzerstellung erlangte bessere Erkenntnis über die Verhältnisse am Bilanzstichtag zu berücksichtigen (§ 252 Abs. 1 Nr. 4 HGB). Unter besserer Erkenntnis, die im Steuerrecht stets zu beachten ist, versteht man Umstände, die am Bilanzstichtag **verwirklicht** waren und spätestens bis zum Tag der Bilanzerstellung **bekannt** werden.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Bewertung am Bilanzstichtag – Teilwertprüfung – v11523

2.5.3.1 Teilwertvermutungen (vgl. auch H 6.7 EStH, „Teilwertvermutungen“)

- a) Es besteht grundsätzlich die Vermutung, dass der Teilwert eines WG im Zeitpunkt seiner Anschaffung oder Herstellung mit den AK bzw. HK identisch ist.
- b) Bei nicht abnutzbaren WG des Anlagevermögens bleibt diese Vermutung auch an allen späteren Bilanzstichtagen bestehen.
- c) Bei abnutzbaren WG des Anlagevermögens gilt die Vermutung, dass der Teilwert gleich AK oder HK abzüglich lineare (zeitanteilig) AfA ist.
- d) Beim Umlaufvermögen wird vermutet, dass der Teilwert den Wiederbeschaffungskosten entspricht. Diese richten sich bei angeschafften Wirtschaftsgütern grundsätzlich nach dem Beschaffungsmarkt, bei selbst hergestellten WG nach dem Reproduktionswert (= Selbstkosten, die bei selbst hergestellten WG im Bewertungszeitpunkt anfallen würden).
- e) Bei einer Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft entspricht der Teilwert im Zeitpunkt ihres Erwerbs den Anschaffungskosten. Folge(bewertungs)zeitpunkte fallen dann unter Nr. 2 des H 6.7 EStH „Teilwertvermutung“.

Die Vermutung nach a) kann in der Regel nur durch objektiv feststehende **Fehlmaßnahmen** bezüglich der Anschaffung oder Herstellung widerlegt werden (vgl. hierzu R 6.7 S. 4 EStR und H 6.7 EStH, „Überpreis“, sowie Rechtsprechung des BFH, BStBl III 1961, S. 462, III 1967, S. 334, III 1966, S. 310, II 1968, S. 521, II 1973, S. 79, II 1977, S. 412, II 1978, S. 335, II 1979, S. 259, II 1982, S. 650, II 1988, S. 488 und II 1989, S. 269).

Der **Schätzungsrahmen** für den Teilwert ist wie folgt begrenzt:

Obergrenze: Wiederbeschaffungs- bzw. Selbstkosten (siehe oben)

Untergrenze: Einzelveräußerungspreis, der im Schrottwert gipfelt (vgl. auch H 6.7 EStH, „Schätzung“)



HINWEIS

Zu beachten ist, dass die Wiederbeschaffungskosten bei der TW-Vermutung die Nebenkosten miteinschließen (vgl. H 6.7 EStH, „Wiederbeschaffungskosten“).

2.5.3.2 Begriff der „voraussichtlich dauernden Wertminderung“

Mit dem Begriff der „voraussichtlich dauernden Wertminderung“ hat sich das BMF in einem ausführlichen Erlass vom 2.9.2016 (wiederholt) auseinandergesetzt, Beck'sche Steuererlasse § 6/12 1 mit vielen Beispielen.

2.5.3.3 Teilwert Einzelfälle

■ **Beteiligungen an Personengesellschaften**

Beteiligungen an Personengesellschaften werden bei Zugang zum Betriebsvermögen nach § 253 Abs. 1 HGB im Anschaffungszeitpunkt handels- und steuerrechtlich mit den Anschaffungskosten bewertet. Ein niedrigerer beizulegender Wert in diesem Moment käme nur bei einer objektiv nachgewiesenen Fehlmaßnahme in Betracht. An allen nachfolgenden Bewertungs- bzw. Bilanzstichtagen ist die Beteiligung an einer Personengesellschaft handelsrechtlich als einzelner Vermögensgegenstand (§ 253 Abs. 1 HGB) weiter mit den Anschaffungskosten oder dem niedrigeren beizulegenden Wert (§ 253 Abs. 3 S. 5 HGB) zu bewerten.

In der **Steuerbilanz** ist der Mitunternehmeranteil (Beteiligung an einer Personengesellschaft mit Gewinneinkünften) nach der Rechtsprechung des BFH mit dem Spiegelbild des Kapitalkontos des Beteiligten in der Personengesellschaft anzusetzen. Dieses Kapitalkonto (entspricht dem Betriebsvermögen, das dem Stpfl./Gesellschafter bei der PG zuzurechnen ist) und bringt die Anteile des Beteiligten an den einzelnen Wirtschaftsgütern der Personengesellschaft zum Ausdruck, wobei diese bereits nach § 6 EStG bewertet sind.



In der **Steuerbilanz** kommt deshalb eine Teilwertabschreibung für Beteiligungen an Personengesellschaften nicht in Betracht. So auch: BStBl II 1985, S. 654, BStBl II 1992, S. 167 und ESt-Kommentar Ludwig Schmidt, Rz. 232 zu § 6 EStG. (Der Hinweis 6.7 „Teilwertvermutung“ Nr. 5 betrifft nur Beteiligungen an Kapitalgesellschaften!)

Darlehensauf- bzw. -abgelder

Darlehensauf- bzw. -abgelder sind Rechnungsabgrenzungsposten i. S. v. § 250 HGB, also keine Wirtschaftsgüter. Sie können deshalb nicht nach § 6 EStG bewertet werden; sie sind lediglich rechnerisch zu ermitteln. Dementsprechend sind auch keine Teilwertabschreibungen möglich. So auch BStBl II 1984, S. 713 und II 1970, S. 209: *„Der Ansatz von Rechnungsabgrenzungsposten richtet sich nicht nach den für die Bewertung von Wirtschaftsgütern geltenden Grundsätzen. ... Da ein Rechnungsabgrenzungsposten anders als ein Wirtschaftsgut nicht zu „bewerten“ ist, besitzt er begrifflich keinen Teilwert und ist er einer Teilwertabschreibung – aus welchem Grunde auch immer – nicht zugänglich.“*

■ **Eigenerzeugnisse**

Bei Eigenerzeugnissen wird der Teilwert in der Summe der Aufwendungen gesehen, die zur Wiederherstellung notwendig wären. Diese umfassen aus dem Teilwertgedanken heraus (was würde ein gedachter Erwerber des Betriebs bezahlen):

	+	Materialeinzelkosten
	+	Materialgemeinkosten
	+	Fertigungslöhne
	+	Fertigungsgemeinkosten
	+	Sondereinzelkosten
aber auch	+	bereits angefallene Verwaltungs- und Vertriebskosten
also	=	Vollkosten/Selbstkosten

Die Ermittlung der Vollkosten kann nach ständiger Rechtsprechung sowohl progressiv (nach o. g. Kalkulationsschema) als auch retrograd (ausgehend vom Verkaufspreis unter Abzug eines Abschlags für kalkulatorischen Gewinn und noch nicht entstandener Kosten zurück zu den angefallenen Vollkosten) vorgenommen werden. Die Teilwertermittlung bei überlagerten Eigenerzeugnissen und bei Preisherabsetzungen erfolgt ähnlich der bei der Ladenhüterbewertung.



HINWEIS

Eine Teilwertabschreibung bei Eigenerzeugnissen kann nie allein damit begründet werden, dass eine Komponente der Vollkosten, z. B. die Materialeinzelkosten, am Bilanzstichtag gesunken ist. Der Teilwert wird vielmehr durch die gesamten Vollkosten, die am Bilanzstichtag anlässlich der Wiederherstellung eines Produkts gleichen Herstellungsgrades anfallen würden, verkörpert.

■ **„Ladenhüterbewertung“**

vgl. hierzu R 6.8 Abs. 2 S. 3 ff. EStR, H 6.8 EStH, „Beispiele für die Bewertung von WG ...“

Der Bewertung von „Ladenhütern“ (also der Ermittlung ihres Teilwertes) liegt ebenfalls die Teilwert-Definition nach § 6 Abs. 1 Nr. 1 S. 3 EStG zugrunde: Was würde ein gedachter Erwerber des Betriebs für die Ladenhüter bezahlen, wenn er mit dem Erlös seine Kosten decken und hierbei noch einen Gewinn erzielen will?

In der Steuerbilanz kann nach § 6 Abs. 1 Nr. 2 S. 2 EStG der niedrigere Teilwert nur dann angesetzt werden, wenn die Wertminderung voraussichtlich von Dauer ist. Bei „Ladenhütern“ wird dies in aller Regel der Fall sein. Zur Nachweispflicht vgl. R 6.8 Abs. 2 S. 8 – 10 EStR.

R 6.8 Abs. 2 EStR sieht in S. 3 u. 4 für die Bestimmung des Teilwerts die sog. „**Subtraktionsmethode**“ und in S. 5 die sog. „**Formelmethode**“ vor.

— Subtraktionsmethode

Bei der Subtraktionsmethode wird der Teilwert nach folgendem Schema ermittelt:

	voraussichtlicher Erlös
-	Umsatzsteuer
=	voraussichtlicher Erlös (netto)
-	Kosten, die nach dem Bilanzstichtag noch anfallen werden
-	Gewinn (der Teilwertkäufer möchte einen Verdienst haben)
=	Teilwert

Nach BFH, BStBl II 1984, S. 35 ist es allerdings zulässig, Gewinn und Kosten als Prozentsatz aus der GuV zu entnehmen.



HINWEIS

Der aus der GuV entnommene %-Satz kann in der Prüfungsaufgabe als

- *Rohgewinnaufschlagsatz (bezogen auf den Wareneinsatz)*
- *Rohgewinnsatz (bezogen auf den Warenverkauf) oder*
- *Reingewinnsatz (Reingewinn bezogen auf den Warenverkauf)*

angegeben sein. Die Begriffsbestimmung dieser „Kennzahlen“ können Sie auch in BMF vom 11.11.1974 BStBl I, 1974, S. 994 (leider nicht mehr in den Beck'schen Steuererlassen enthalten) nachlesen.

H 6.8 EStH enthält Beispiele für die Bewertung von Wirtschaftsgütern des Vorratsvermögens, die durch Lagerung, Änderung des modischen Geschmacks oder aus anderen Gründen im Wert gemindert sind.

Die Anwendung der Subtraktionsmethode setzt voraus, dass aus der Betriebsabrechnung die nach dem Bilanzstichtag bei den einzelnen Kostenarten noch jeweils anfallenden Kosten ersichtlich sind.

► Beispiel:

Die Kauffrau S hat einen Warenbestand einer zu bewertenden Gruppe mit Anschaffungskosten von 10.000 €. Der Rohgewinnaufschlagsatz für diese Warengruppe beträgt 100 % (der Aufschlag auf den Einkaufspreis beläuft sich also auf 10.000 €), der Reingewinnsatz (durchschnittlicher Unternehmergewinn) in der Branche beträgt 10 %. S kann die Waren nur noch zu 40 % des ursprünglichen Verkaufspreises absetzen (40 % von 20.000 € = 8.000 € zzgl. USt).

Nach dem Bilanzstichtag fallen ausweislich der Betriebsabrechnung (Kostenrechnung) noch 70 % der betrieblichen Kosten an.

Niedrigerer TW = voraus. erzielbarer Verkaufserlös (netto)	8.000 €
./. durchschn. Unternehmergewinn (10 % bez. auf den VKP)	- 800 €
./. nach dem BiStT noch anfallender betrieblicher Aufwand ²	- 5.600 €
= Teilwert am Bilanzstichtag	1.600 €

² ursprünglicher Verkaufspreis 20.000 € ./. durchschnittlicher Unternehmergewinn - 2.000 € ./. Anschaffungskosten - 10.000 € = anfallende Kosten 8.000 € 70 % von 8.000 € (nach dem Bilanzstichtag) = 5.600 €.



— Formelmethode

In den Fällen, in denen der Stpfl. keine Betriebsabrechnung hat, aus der die für die Ermittlung des Teilwerts nach der Subtraktionsmethode notwendigen Daten hervorgehen, kann der Teilwert nach der Formelmethode ermittelt werden.

$$X = Z \div (1 + Y1 + Y2 \cdot W)$$

X: der gesuchte TW, Z: erzielbarer VP, Y1: Durchschnittsunternehmerprozentgewinnsatz (bezogen auf die AK), Y2: Rohgewinnaufschlagsrest, W: Prozentsatz an Kosten, der noch nach Abzug des Durchschnittsunternehmerprozentgewinnsatz vom Rohgewinnaufschlagssatz nach dem Bilanzstichtag anfällt.

► Beispiel:

A hat einen Warenbestand einer zu bewertenden Gruppe mit Anschaffungskosten von 10.000 €. Sein durchschnittlicher Rohgewinnaufschlagsatz beträgt 150 % der Anschaffungskosten. Der noch erzielbare Nettoverkaufspreis beträgt 75 % des ursprünglichen Nettoverkaufspreises (75 % von 25.000 € = 18.750 €). Der durchschnittliche Unternehmergewinn beträgt 5 % des ursprünglichen Nettoverkaufspreises, das entspricht 12,5 % der Anschaffungskosten. Die nach dem Bilanzstichtag noch anfallenden betrieblichen Kosten, d. h. der dann noch anfallende Kostenanteil des ursprünglichen Rohgewinnaufschlagsatzes ohne den hierin enthaltenen Gewinnanteil, werden mit 60 % geschätzt.

$$X = 18.750 \text{ €} \quad \div \quad (1 + 12,5 \% + (150 \% - 12,5 \%) \cdot 60 \%)$$

$$X = 18.750 \text{ €} \quad \div \quad (1 + 0,125 + 0,825)$$

$$X = 18.750 \text{ €} \quad \div \quad 1,95$$

$$X = 9.615 \text{ €}$$



PRÜFUNGSTIPP

Ist in der Klausur der steuerlich niedrigste Gewinn gesucht, muss vom Wahlrecht zur Teilwertabschreibung Gebrauch gemacht werden.

ZUSAMMENFASSUNG

In diesem Lehrbrief sollte das Verständnis für den Ansatz von Wirtschaftsgütern (Vermögensgegenständen und Schulden) sowie deren Bewertungsgrundsätze geschaffen werden. Dies sind in Prüfungsarbeiten regelmäßig die ersten beiden Schritte der rechtlichen Würdigung:

Ist das Wirtschaftsgut dem Kaufmann zuzurechnen und ist es dem Betriebsvermögen zuzuordnen?

Wie ist das Wirtschaftsgut beim Kaufmann zu bewerten? Die Bewertung erfolgt dann, wenn ein Wirtschaftsgut erstmals als Betriebsvermögen anzusetzen ist, in zwei Schritten:

1. der Zugangsbewertung
2. der Folgebewertung

In Lehrbrief BilSt 02 vertiefen wir die Folgebewertung für die Fragen der AfA, der steuerlichen Sonderabschreibung nach § 7g EStG bzw. den Fragen zu den GWG.

3. ÜBUNGSFALL

Der anschließende Übungsfall hat die Bewertung von Waren nach der Ladenhütermethode zum Gegenstand. Die Lösung finden Sie auf den folgenden Seiten.

SACHVERHALT

Der Buchhalter der Sportmodenherstellerin Wilma Bonger hat im Rahmen der Abschlussarbeiten die Warenbestände zu bewerten. Folgende Positionen bereiten ihm Kopfzerbrechen und er wendet sich mit folgenden Fragen an Sie:

1. Skianzüge, deren ursprüngliche Anschaffungskosten 500 € betragen hatten, können voraussichtlich nur noch für netto (ohne USt) 450 € verkauft werden. Der durchschnittliche Rohaufschlagsatz bei derartigen Waren beträgt 50 %, wovon $\frac{1}{3}$ (also 16,667 %) auf den Reingewinn und $\frac{2}{3}$ (also 33,333 %) auf Kosten (Verwaltung und Vertrieb) entfallen. Die Kosten sind jedoch bereits zu $\frac{3}{4}$ im alten Jahr angefallen und als Aufwand gebucht worden. Wie sind die Skianzüge nach der sog. Formelmethode (R 6.8. EStR) zu bewerten?

2. Wie sind Skianzüge, bei denen durch lange Lagerung eine Wertminderung eingetreten ist, zu bewerten, wenn folgende Angaben zur Verfügung stehen:

voraussichtlicher Verkaufspreis (einschließlich 19 % USt)	17.850 €
(geschätzte) Kosten bis zum Verkauf ca. (davon ist die Hälfte noch im „alten“ Jahr angefallen und als Aufwand gebucht worden)	3.000 €
branchenüblicher Reingewinnsatz	20 %
ursprüngliche Anschaffungskosten	9.500 €

3. Wie sind Skianzüge zu bewerten, bei denen durch Farbänderungen nur noch herabgesetzte Verkaufspreise erzielt werden können, wobei Folgendes feststeht:

ursprüngliche Anschaffungskosten	20.000 €
herabgesetzter Verkaufspreis (netto)	24.000 €

Laut GuV-Rechnung ergibt sich bei diesen Skianzügen ein Aufschlag für betrieblichen Aufwand und für Gewinn von $33\frac{1}{3}\%$, dieser entfällt zu $\frac{1}{3}$ auf den Reingewinn. Die nach dem Bilanzstichtag anfallenden Kosten betragen 75 % der gesamten Verkaufs- und Lagerkosten.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Besprechung Übungsfall BilSt 01 – v13033

LÖUNGSHINWEISE	Soll	Ist
Lösung zu 1:		
$X = 450 \div (1 + [16,667 \% + 33,333 \% \cdot \frac{1}{4}]) = 450 \div 1,25$ $\rightarrow TW = 360 \text{ €}$	1	
Lösung zu 2:		
Nach R 6.8 EStR Subtraktionsmethode:		
voraussichtlicher VK brutto	17.850 €	
- $\frac{19}{119}$	./. 2.850 €	
ergibt VP netto	15.000 €	1
- Gewinn 20 % v. 15.000 €		
Der in R 6.8 EStR benannte „Unternehmergeinn“ meint den Reingewinn, dieser Reingewinnsatz bezieht sich stets auf den Umsatz (Erlös bzw. Nettoverkaufspreis)	./. 3.000 €	
- Verkaufskosten nach dem Bilanzstichtag	./. 1.500 €	
ergibt Teilwert	10.500 €	1
Der Teilwert (10.500 €) ist größer als die AK (9.500 €) und darf daher nicht angesetzt werden.		1
Lösung zu 3:		
nach 6.8 EStR (Formelmethode)		
Hinweis: In den Richtlinien ist der ursprüngliche Rohaufschlagsatz, allerdings nicht der darin enthaltene Anteil für Reingewinn, angegeben. Letzterer ist als Reingewinnsatz ausgewiesen, bezieht sich also auf den Verkaufspreis. Folglich wird in den Richtlinien erst der Reingewinn als Anteil am Rohaufschlagsatz ermittelt und dann die Formelmethode angewendet. Im vorliegenden Übungsfall ist dieser Zwischenschritt entbehrlich, da der Anteil des Reingewinns am Aufschlag vorge-		
(Der ursprüngliche Nettoverkaufspreis hätte $(20.000 + 33 \frac{1}{3} \% =) 26.667 \text{ €}$ betragen. Der Reingewinn war (bezogen auf die AK) $11 \frac{1}{9} \%$. Die Kosten nach dem Bilanzstichtag betragen somit $22 \frac{2}{9} \% \cdot 0,75$).		1
$TW = 24.000 \div (1 + \frac{11,11}{100} + \frac{22,22}{100} \cdot 0,75) = 24.000 \div (1 + \frac{27,77}{100}) = 18.780 \text{ €}$ - Wahlrecht!		1
GESAMTPUNKTZAHL	6	